

eBook
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

DIREITO AMBIENTAL

Autor:
Daniela Adamek

Direito Ambiental

1ª edição

**Brasília
CP Iuris
2020**

SOBRE A AUTORA

DANIELA ADAMEK. Possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília (2017). Atualmente, ocupa o cargo de Técnico Judiciário - área Administrativa - no Supremo Tribunal Federal. Aprovada em 1º lugar para o cargo de Consultor Legislativo, área Meio Ambiente, da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Capítulo 1 — Meio Ambiente e Direito Ambiental.....	10
1. Definição de meio ambiente	10
2. Espécies de meio ambiente.....	10
Capítulo 2 — Disposições constitucionais sobre o meio ambiente	12
1. Competência materiais	12
2. Lei Complementar nº 140/2011	12
3. Competências legislativas	14
4. Ordem econômica ambiental	15
5. Meio ambiente cultural	15
6. Meio ambiente natural	16
7. Meio ambiente artificial.....	21
7.1. Estatuto da Cidade	22
7.2. Instrumentos para executar a política urbana	22
7.3. Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança.....	23
7.4. IPTU progressivo no tempo	24
7.5. Usucapião coletiva	24
8. Meio ambiente do trabalho	25
9. Jurisprudência	25
Capítulo 3 — Princípios ambientais	27
1. Princípio da prevenção	27
2. Princípio da precaução.....	27
3. Princípio do desenvolvimento sustentável	27
4. Princípio do poluidor-pagador ou da responsabilidade	28
5. Princípio do usuário-pagador	28
6. Princípio do protetor-recebedor.....	28
7. Princípio da solidariedade intergeracional ou equidade intergeracional	28
8. Princípio da participação comunitária	29
9. Princípio da função socioambiental da propriedade.....	29
10. Princípio da informação	29
11. Princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada	29
12. Princípio da vedação do retrocesso ecológico/Efeito <i>Cliquet</i>	30
13. Jurisprudência	30
Capítulo 4 — Política Nacional e Sistema Nacional do Meio Ambiente.....	31
1. Princípios e objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente.....	31

2. Instrumentos de execução da PNMA	32
2.1. Zoneamento ambiental	32
2.2. Avaliação de impactos ambientais	33
2.3. Instrumentos econômicos	33
2.3.1. Concessão florestal	33
2.3.2. Servidão ambiental	34
2.3.3. Seguro ambiental	34
3. Composição e competências do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)	34
3.1. Conselho de Governo	34
3.2. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)	35
3.3. Ministério do Meio Ambiente	36
3.4. IBAMA e ICMBio	36
3.5. Órgãos Seccionais	36
3.6. Órgãos locais	36
Capítulo 5 — Poder de polícia, licenciamento e estudos ambientais	37
1. Poder de polícia ambiental	37
2. Licenciamento ambiental	37
2.1. Natureza jurídica do licenciamento	37
2.1.1. Competência (LC 140/11)	38
a) Critério da extensão do dano/impacto ambiental	38
b) Critério da dominialidade do bem público afetável	38
2.1.2. Licenças ambientais	39
2.1.3. Estudos ambientais (avaliação de impactos ambientais)	40
a) Presunção de significativa degradação ambiental	40
b) Conteúdo mínimo do EIA	41
c) Diretrizes do EIA	42
d) Elaboração do EIA	42
e) Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)	42
f) Audiência pública (princípio da participação comunitária)	43
Capítulo 6 — Espaços Territoriais Especialmente Protegidos	44
1. Introdução	44
1.1. Espaços ambientais especialmente protegidos	44
1.2. Princípios que informam o Novo Código Florestal (1º-A)	44
1.3. Regimes jurídicos	45
1.4. Obrigações de natureza real	45
1.5. Cadastro Ambiental Rural	45

1.6. Programas de Regularização Ambiental	46
2. Área de preservação permanente (APP)	47
2.1. Definição legal	47
2.2. Rol exemplificativo de áreas de proteção permanente	47
2.3. APP declaradas de interesse social.....	50
2.4. Regime especial de proteção e exploração excepcional	50
2.4.1. Utilidade pública	50
2.4.2. Interesse social.....	51
2.4.3. Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental	52
2.5. Áreas consolidadas em APPs	52
2.6. Formas de recomposição.....	53
2.7. Desapropriação em APP e indenização	54
3. Reserva legal	54
3.1. Percentuais mínimos das áreas de reserva legal	55
3.2. Cota de Reserva Ambiental	56
3.3. Definição da localização da reserva legal	56
3.4. Apicuns e salgados	58
3.5. Áreas de uso restrito	59
3.6. Áreas verdes urbanas	59
3.7. Unidades de conservação	59
3.7.1. Introdução	59
3.7.2. Estudos técnicos e consulta pública.....	60
3.7.3. Órgãos responsáveis pela gestão do SNUC	60
3.7.4. Grupos de unidades de conservação	60
a) Unidades de conservação de proteção integral.....	60
b) Unidades de conservação de uso sustentável	61
3.7.5. Zonas de amortecimento	62
3.7.6. Corredores ecológicos.....	62
3.7.7. Mosaico	62
3.7.8. Plano de manejo.....	62
3.7.9. Limitações administrativas de caráter provisório	62
3.7.10. Compensação	63
3.7.11. Reservas da biosfera	63
3.8. Mata Atlântica	64
3.8.1. Florestas e ecossistemas associados ao Bioma Mata Atlântica	64

3.8.2. Objetivos da Lei do Bioma Mata Atlântica	64
3.8.3. Tutela legal do estágio da Mata Atlântica	64
3.8.4. Corte e supressão de vegetação	65
3.8.5. Exploração eventual	67
3.8.6. Medida de compensação ambiental	67
3.4. Jurisprudência.....	68
Capítulo 7 — Patrimônio cultural brasileiro	69
1. Introdução	69
2. Plano Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Cultura, Política Nacional de Cultura Viva e Instrumentos de Proteção	69
2.1. Plano Nacional de Cultura	69
2.2. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais	70
2.3. Sistema Nacional de Cultura	71
2.4. Política Nacional de Cultura Viva	71
2.5. Instrumentos de proteção	73
2.5.1. Registro.....	73
2.5.2. Tombamento.....	73
Capítulo 8 — Política Nacional de Recursos Hídricos	77
1. Introdução	77
1.1. Domínio dos recursos hídricos	77
1.2. Bacia hidrográfica	77
2. Objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos.....	78
3. Instrumento da PNRH	78
3.1. Planos de Recursos Hídricos	78
3.2. Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água	79
3.3. Outorga dos direitos de uso de Recursos Hídricos	79
3.3.1. Exploração de recursos hídricos em terras indígenas	81
3.4. Cobrança pelo uso de recursos hídricos	81
3.5. Compensação a municípios	82
3.6. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SIRH)	82
4. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH)	82
4.1. Conselho Nacional de Recursos Hídricos	83
4.2. Agência Nacional de Águas (ANA)	84
4.3. Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal	85
4.4. Comitês de Bacia Hidrográfica	85

4.5. Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do DF e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos	86
4.6. Agências de Água	86
4.7. Organizações Cíveis de Recursos Hídricos	87
5. Padrões de qualidade da água	87
5.1. Corpos d'água superficiais	88
5.2. Águas destinadas à balneabilidade	88
5.3. Águas subterrâneas.....	88
Capítulo 9 — Responsabilidade Civil por Danos Ambientais.....	89
1. Introdução	89
2. Competência	90
3. Poluidor	90
4. Nexo causal	91
5. Responsabilidade objetiva ambiental.....	92
6. Danos ambientais.....	92
7. Jurisprudência	93
Capítulo 10 — Infrações Administrativas Ambientais	96
1. Introdução	96
2. Infração ambiental do art. 70 da Lei nº 9.605/98	96
3. Jurisprudência	99
Capítulo 11 — Crimes Ambientais.....	101
1. Responsabilidade penal da pessoa jurídica	101
1.1. Requisitos.....	101
1.2. Dupla imputação.....	101
1.3. Pessoa jurídica de direito público	101
1.4. Pessoa jurídica paciente em <i>habeas corpus</i>	102
2. Figura do garantidor	102
3. Competência	102
4. Desconsideração da personalidade jurídica	103
5. Dosimetria das sanções	103
6. Penas restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas.....	103
7. Penas aplicáveis às pessoas jurídicas	104
7.1. Restritivas de direitos.....	105
7.2. Prestação de serviços à comunidade.....	105
7.3. Suspensão de atividades parcial ou total	105
7.4. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade.....	106

7.5. Proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações	106
8. Apreensão dos produtos e dos instrumentos do crime ambiental	106
9. Liquidação forçada da pessoa jurídica	106
10. Circunstâncias atenuantes e agravantes	106
11. Suspensão condicional da pena	107
12. Iniciativa da ação penal.....	107
13. Suspensão condicional do processo.....	107
14. Proposta de aplicação de pena restritiva de direitos	108
15. Substituição da pena privativa de liberdade	109
16. Aplicação do princípio da insignificância.....	109
17. Jurisprudência	109

CAPÍTULO 1 — MEIO AMBIENTE E DIREITO AMBIENTAL

1. DEFINIÇÃO DE MEIO AMBIENTE

O Direito Ambiental se trata de um ramo autônomo de direito público, por meio do qual são sistematizadas regras (normas e princípios) voltadas à proteção do meio ambiente, a fim de garantir uma sadia qualidade de vida para as presentes e para as futuras gerações.

Vemos, atualmente, uma crescente conscientização da população no que tange à necessidade de proteger o meio ambiente. A verdade é que dependemos dos recursos naturais para sobrevivermos e nos desenvolvermos, porém, muitas vezes, esquecemo-nos de que eles não são infinitos e, se não os preservarmos, teremos sérios e irreversíveis problemas, muito em breve.

Assim, o Direito Ambiental tem como escopo a proteção do meio ambiente, de forma a mantê-lo ecologicamente equilibrado, a fim de preservar uma vida sadia para as presentes e para as futuras gerações. A propósito, destaca-se o *caput* do artigo 225 da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Embora consagrada no Brasil, a expressão “meio ambiente”, para parcela da doutrina ambientalista, é redundante, pois, de acordo com os autores, as palavras que formam a expressão possuem o mesmo significado, cuja soma, portanto, totaliza um pleonismo.

A definição legal da expressão, por sua vez, encontra-se positivada na Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), cujo artigo 3º, inciso I, dispõe:

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;”

É interessante destacar, também, que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) trouxe um conceito de meio ambiente mais completo, no âmbito da Resolução nº 306/2002:

“Meio ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;”

Verifica-se, por conseguinte, que o CONAMA adicionou os aspectos sociais, culturais e urbanísticos à definição de meio ambiente. Isso porque é certo que o meio ambiente abarca não apenas o aspecto natural, mas outros aspectos que serão abordados na sequência.

2. ESPÉCIES DE MEIO AMBIENTE

São quatro as classificações de meio ambiente que são majoritariamente aceitas pela doutrina e assim reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI nº 3.540/MC-DF: meio ambiente cultural, artificial, laboral e natural.

O **meio ambiente cultural** trata do conjunto de coisas tangíveis e de criações intangíveis do homem sobre os elementos naturais. A título de exemplo, podemos citar uma



casa tombada (íntegra, também, o patrimônio cultural de uma determinada cidade) e formas de expressão de um grupo formador da sociedade brasileira.

Por sua vez, o **meio ambiente artificial** é fruto da criação humana, não integrando o ambiente cultural (portanto, tampouco integra o patrimônio cultural), como o espaço urbano construído pelo homem, constituído por edifícios urbanos e por espaços comunitários.

Já o **meio ambiente laboral ou do trabalho** é o ambiente em que o humano trabalha. Materializa-se nas condições que buscam tutelar o exercício digno e seguro das atividades laborais, como EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Há, no entanto, doutrina que restringe o meio ambiente laboral, sustentando que ocorre quando as empresas cumprem as condições a que deve ser submetido o trabalhador.

Por fim, o **meio ambiente natural** é aquele formado pelos elementos da natureza, bióticos ou abióticos, como ar, água, solo, atmosfera, fauna, flora etc.

É importante consignar que, nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente, o meio ambiente é considerado patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo (art. 2º, I, Lei nº 6.938/81).



CAPÍTULO 2 — DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE

Inicialmente, cumpre destacar a existência de uma tendência mundial de tutela constitucional do meio ambiente. São as chamadas pela doutrina de **constituições verdes**, como, por exemplo, a Constituição Portuguesa de 1976 e a Constituição Espanhola de 1978, que fortemente influenciaram o texto constitucional brasileiro, notadamente o art. 225 da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, vamos tratar das disposições constitucionais concernentes ao Direito Ambiental.

1. COMPETÊNCIA MATERIAIS

Inicialmente, cumpre destacar que a competência material ambiental é **comum**, ou seja, cabe **a todas as entidades políticas a proteção do meio ambiente**. A propósito, merece destaque os indicados incisos do art. 23 da CF/88, que especificadamente cuidam dessa temática:

Art. 23. É competência **comum** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

III - **proteger** os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, **os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos**;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

(...)

VI - **proteger o meio ambiente e combater a poluição** em qualquer de suas formas;

VII - **preservar as florestas, a fauna e a flora**;

O parágrafo único do art. 23 da CF/88 determina que normas de cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios serão fixadas mediante a edição de leis complementares. Na seara ambiental, restou editada a Lei Complementar nº 140/2011, que

fixa normas (...) para a cooperação entre [os entes federativos] nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Desse modo, verifica-se que os entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem atuar de forma coordenada, mediante atos de cooperação, no sentido de evitar desperdício de forças e recursos quando o assunto for proteção e preservação ambiental.

2. LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011

Nos termos do art. 3º da LC 140/2011, União, Estados, DF e Municípios devem observar os seguintes **objetivos fundamentais**:

I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;



- II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais;
- III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;
- IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as peculiaridades regionais e locais.

O art. 4º, por sua vez, elenca, para a proteção do meio ambiente, os **instrumentos de cooperação** dos quais poderão se valer as entidades políticas, quais sejam:

- I - **consórcios públicos**, nos termos da legislação em vigor;
- II - **convênios, acordos de cooperação técnica** e outros **instrumentos similares** com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal;
- III - **Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito Federal**;
- IV - **fundos públicos e privados** e outros **instrumentos econômicos**;
- V - **delegação de atribuições** de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar;
- VI - **delegação da execução de ações administrativas** de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar.

Por oportuno, destaca-se que **consórcios públicos** são contratos administrativos celebrados entre entidades políticas com a finalidade de realização de interesses comuns. É constituída uma associação pública ou uma pessoa jurídica de direito privado que vai gerir o consórcio público.

Convênios são ajustes ou contratos firmados entre pessoas jurídicas de direito público ou entre pessoas jurídicas de direito público e particulares. Os particulares e a administração pública devem ter interesses convergentes. Os convênios, no entanto, não criam pessoas jurídicas autônomas, diferentemente dos consórcios públicos.

Os **acordos de cooperação** poderão se dar por meio de fundos, públicos ou privados. Por exemplo, podemos citar o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que visa auferir recursos para projetos de ações sustentáveis.

A lei complementar ainda dispõe que os **convênios** e os **acordos de cooperação** poderão ser firmados com **prazo indeterminado**.

Ressalte-se que a **delegação, mediante convênio**, da execução de ações administrativas entre entes federativos, possui dois requisitos a serem cumpridos: (i) que o ente destinatário tenha **órgão ambiental capacitado** a executar as ações administrativas delegadas e (ii) que ele também tenha **conselho de meio ambiente**. Veja-se o teor do art. 5º:

Art. 5º O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente.

Por fim, merece destaque a criação, pela norma complementar, de **comissões** cuja organização e funcionamento serão regulamentados pelos respectivos regimentos internos, e que têm por **objetivo o fomento e a gestão ambiental compartilhada e descentralizada** entre os entes federativos:



Comissão Tripartite Nacional: formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.

Composição:

- 3 representantes da esfera federal
- 3 representantes da esfera estadual
- 3 representantes da esfera municipal

Comissões Tripartites Estaduais: formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios.

Composição:

- 2 representantes da esfera federal
- 2 representantes da esfera estadual
- 2 representantes da esfera municipal

Comissões Bipartite do DF: formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União e do DF

Composição:

- 2 representantes da esfera federal
- 2 representantes da esfera distrital

Anote que a composição das comissões é sempre paritária.

3. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS

No âmbito do Direito Ambiental, a competência para legislar é concorrente, ou seja, cabe tanto à União quanto aos Estados e ao Distrito Federal legislarem sobre matérias de cunho ambiental. É o que dispõe o art. 24 da CF/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...)

§1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Atente-se para o fato de que as competências legislativas, diferentemente das competências materiais, sobre matérias de cunho ambiental, não abrangem os Municípios. Isso porque a competência legislativa municipal decorre do art. 30, I da CF/88, competindo a esses entes federados legislar sobre assuntos de interesse local ou suplementar a legislação federal ou estadual no que couber.

No caso da legislação sobre **águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais**, bem como no caso de **atividades nucleares**, a **competência para legislar sobre o assunto é privativa da União**, conforme dispõe o art. 22 da CF.



4. ORDEM ECONÔMICA AMBIENTAL

Nos termos do art. 170, VI, da CF, que inaugura o capítulo constitucional que trata da Ordem Econômica e Financeira, a **defesa do meio ambiente** é um dos **princípios da ordem econômica**.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

VI - **defesa do meio ambiente**, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

Na decisão de políticas públicas, é preciso levar em conta a necessidade de proteção do meio ambiente, inclusive por meio do tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos, serviços, processos de elaboração do produto ou do serviço. **É o que a doutrina denomina de ordem econômica ambiental.**

5. MEIO AMBIENTE CULTURAL

O meio ambiente cultural, conforme anteriormente estudado, trata do conjunto de coisas tangíveis e de criações intangíveis do homem sobre os elementos naturais. A título de exemplo, citamos uma casa tombada (íntegra, também, o patrimônio cultural de uma determinada cidade) e formas de expressão de um grupo formador da sociedade brasileira.

A CF/88 destinou o art. 216 aos cuidados dessa importante classe de meio ambiente:

Art. 216. Constituem **patrimônio cultural** brasileiro os **bens de natureza material e imaterial**, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de **referência à identidade, à ação, à memória** dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, **promoverá e protegerá** o patrimônio cultural brasileiro, por meio de **inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação**.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

§ 6º É **facultado** aos **Estados** e ao **Distrito Federal** vincular a fundo estadual de fomento à cultura **até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida**,



para o financiamento de programas e projetos culturais, **vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:**

I - despesas com pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida;

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

É importante destacar que o grau de restrição estabelecido pelo §1º quanto à promoção e à proteção do patrimônio cultural brasileiro (meio ambiente cultural) é progressivo. Bens materiais podem ser tombados ou desapropriados e bens imateriais devem ser registrados ou inventariados. Nesse sentido, emerge o Decreto-Lei nº 25/1937, que “organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional” e trata especificadamente do instituto do tombamento.

6. MEIO AMBIENTE NATURAL

O meio ambiente natural, como visto, é aquele formado pelos elementos da natureza, bióticos ou abióticos, como ar, água, solo, atmosfera, fauna, flora etc. Sua proteção está consagrada na Constituição Federal pelo art. 225, artigo constitucional da disciplina ambiental. Porquanto sobremaneira importante, destaca-se seu inteiro teor:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Algumas observações sobre o *caput* do art. 225 merecem ser destacadas:

A expressão “todos”, constante do *caput* do art. 225, refere-se não apenas aos brasileiros, mas também aos estrangeiros, residentes ou não, no Brasil.

Há uma corrente minoritária que defende que essa expressão (“todos”) abrange também os animais, com fundamentado na tutela animal da CF.

“Meio ambiente ecologicamente equilibrado” é o meio ambiente sustentável, sem poluição, capaz de conferir uma vida digna e salubre. Trata-se de um direito e um dever do Poder Público e da coletividade, conforme afirmado pelo STF, constitui um direito fundamental de 3ª geração, ou seja, trata-se de um direito difuso, cujos destinatários são indeterminados, porém ligados por circunstâncias de fato. Cuida-se de direito e interesse transindividual, de natureza indivisível, e prerrogativa jurídica de titularidade coletiva.

Assim, cabe ao Poder Público e à coletividade a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservando-o para as presentes e para as futuras gerações. Nesse ponto, é importante ressaltar que o Direito Ambiental se preocupa não apenas com a vida e os direitos das presentes gerações (**solidariedade sincrônica ou intrageracional**), mas também tem como encargo garantir os direitos e preservar o meio ambiente para as futuras gerações (**solidariedade diacrônica ou intergeracional**).

A *mens legis* da expressão “bem de uso comum do povo” se relaciona ao fato de que se trata de um bem transindividual que merece especial atenção. Sua titularidade, conforme visto, é difusa/coletiva.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é reconhecido pelo STF como direito fundamental e como intimamente ligado ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.



O art. 225 cria um **dever genérico** para o Poder Público e para a coletividade no sentido da defesa e da preservação do meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações (solidariedade sincrônica e diacrônica). Trata-se de obrigações de fazer e não fazer.

“§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:”

Esse parágrafo enumera as obrigações para o Estado (Poder Público), no que tange à concretização de um meio ambiente ecologicamente equilibrado:

- I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
- II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
- III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
- IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
- V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
- VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
- VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Seguem informações adicionais sobre os incisos do §1º do art. 225:

Inciso I — Manejo ecológico é a “intervenção humana sobre o meio ambiente e as espécies animais e vegetais capaz de assegurar-lhes a sobrevivência e uma utilização capaz de assegurar bem-estar à sociedade” (Paulo de Bessa Antunes). Em outras palavras, são técnicas utilizadas pelos homens na relação com o meio ambiente que busquem minimizar a agressão/invasão, de forma a priorizar a manutenção da integridade dos ecossistemas.

Atenção: preservar é diferente de restaurar, que têm significados distintos de conservar. Nos termos da Lei nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), **preservação** está ligada a um conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção, a longo prazo, das espécies, habitats, ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais.

Já a **restauração** é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível de sua condição original. Por fim, a **conservação** relaciona-se ao manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.

Inciso II — **Patrimônio genético** é a “informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos” (Lei nº 13.123/2015). Em outras palavras, é a



informação genética do conjunto de seres vivos que habitam o planeta. Essas informações são essenciais para a manutenção de um ecossistema equilibrado.

O termo “biopirataria” surgiu no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), criada durante a Eco-92. Cuida-se da exploração ou apropriação ilegal de recursos da fauna, da flora e do conhecimento das comunidades tradicionais. Um caso emblemático de biopirataria envolvendo o nosso país foi o patenteamento do açaí por uma empresa japonesa. No entanto, devido à pressão de ONGs e da mídia, ele foi caçado pelo governo japonês. Outro caso ocorreu com o veneno da jararaca, cujo princípio ativo foi descoberto por um brasileiro, mas registrado por uma empresa americana que, posteriormente, patenteou a produção de um medicamento contra hipertensão.

Inciso III – Espaços territoriais especialmente protegidos podem ser criados por **decreto ou lei**. Sua alteração ou supressão, no entanto, exigem a edição de **lei específica**. Trata-se de uma exceção ao princípio da simetria (pelo qual a extinção de um instituto se dá pelo mesmo instrumento que o criou). Essa determinação busca facilitar a criação de espaços que visem à proteção do meio ambiente e, ao mesmo tempo, dificultar sua extinção ou retração.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma Medida Provisória, ainda que seja convertida em lei, não pode alterar (no sentido de diminuir ou suprimir) espaços territoriais especialmente protegidos que, no caso, eram unidades de conservação. Veja o importante julgado:

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012. CONVERSÃO NA LEI N. 12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E PREJUÍZO DA ACÇÃO QUANTO AOS ARTS. 6º E 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012 E AO ART. 20 DA LEI N. 12.678/2012. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA NORMATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. **ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.** CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. ACÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. 1. Este Supremo Tribunal manifestou-se pela possibilidade e análise dos requisitos constitucionais para a edição de medida provisória após a sua conversão em lei. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em caráter excepcional, a declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove abuso da competência normativa do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Na espécie, na exposição de motivos da medida provisória não se demonstrou, de forma suficiente, os requisitos constitucionais de urgência do caso. **3. As medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao art. 225, inc. III, da Constituição da República.** 4. As alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade. (ADI nº 4.717/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14/2/19)

Inciso IV – Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA é uma forma de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Trata-se de um estudo elaborado por uma equipe multidisciplinar,



ou seja, por profissionais técnicos de diversas áreas, com o objetivo de avaliar os impactos que certas atividades ou obras causarão no meio ambiente. A depender dos resultados, o Poder Público poderá autorizar ou não a instalação da atividade/empreendimento.

É inconstitucional norma estadual ou municipal que dispensa a realização de EIA em situações de relevante impacto ambiental – STF, ADI nº 1.086/SC

Em respeito ao princípio da informação, ao EPIA deverá ser conferida ampla publicidade, ressalvado o sigilo industrial.

Atenção: a CF não menciona a elaboração de licenciamento ambiental, apenas a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental.

Inciso V – Trata-se do exercício do poder de polícia estatal, utilizado para fiscalizar e orientar os particulares quanto aos limites da utilização do meio ambiente.

Inciso VI – A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) cuida dos processos por meio dos quais será efetivada a educação ambiental. Em regra, a educação ambiental como disciplina nos currículos de ensino não é permitida como disciplina apartada. No entanto, a norma permite que em cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental seja elencada como disciplina específica e separada das demais.

Inciso VII – Demonstra a preocupação que o legislador tem com a preservação de animais e plantas, na medida em que proíbe práticas que coloquem em risco a perpetuação das espécies. Nesse sentido, vale destacar que existem várias normas infraconstitucionais que cuidam dessa temática, como o Código Florestal – Lei nº 12.651/12, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC – Lei nº 9.985/00, a Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/98, Lei nº 11.794/08 – estabelece procedimentos para o uso científico de animais, Lei nº 5.197/67 – proteção da fauna.

Com fundamento nesse inciso, o Supremo Tribunal Federal entendeu serem inconstitucionais as práticas como “farra do boi”, “briga de galo” e “vaquejada”. A Corte entendeu que diante da colisão entre o direito à manifestação cultural e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, este último prevaleceria. O Tribunal entendeu que as práticas configuram violência e crueldade intrínsecas em face dos animais, de forma que afrontam dispositivos constitucionais, em especial o inciso VII do § 1º do art. 225 da CF. No entanto, em 2017, o Congresso Nacional aprovou e promulgou a Emenda Constitucional nº 96/2017, que acrescentou o § 7º ao artigo 225. Esse dispositivo determinou que práticas desportivas que utilizem animais (como as que foram mencionadas) não são consideradas cruéis, desde que sejam manifestações culturais registradas. Dessa forma, o rodeio e a vaquejada, que tinham sido erigidos à condição de manifestações culturais por meio da edição da Lei nº 13.364/2016, não mais se configurariam como cruéis e, portanto, seriam consideradas constitucionais.

Esse fenômeno é chamado de **Efeito Backlash**. Em inglês, *backlash* significa um “sentimento forte entre um grupo de pessoas em reação a uma mudança ou a um evento recente na sociedade ou na política”. Entendemos o termo como uma forma de reação a uma decisão judicial marcada por forte teor político. No caso, o Poder Legislativo reagiu à decisão do STF, que julgou inconstitucional a prática da vaquejada.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.



§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a **sanções penais e administrativas**, independentemente da obrigação de **reparar os danos causados**.

§ 4º A **Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira** são **patrimônio nacional**, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São **indisponíveis** as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei **federal**, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

Por fim, salientamos informações relacionadas aos sobreditos parágrafos do art. 225:

§ 2º — Concretização dos princípios do poluidor-pagador, da reparação e da responsabilidade. O minerador assumirá todas as consequências derivadas de eventual dano ambiental decorrente de suas atividades. Isso porque se trata de uma atividade com alto potencial de impactos ao meio ambiente.

§ 3º — Trata da tríplice responsabilização do poluidor, em decorrência de danos ambientais. Dessa forma, poderá ser responsabilizado nas esferas penal, administrativa e civil.

§ 4º — Esse dispositivo busca conferir tutela especial aos biomas brasileiros, em virtude de suas respectivas fragilidades (no entanto, o legislador se omitiu quanto ao Cerrado, à Caatinga e aos Pampas Gaúchos).

O termo “patrimônio nacional” tem como escopo apenas conferir valor e importância aos biomas elencados. O Supremo Tribunal Federal já assentou que essa expressão não designa se tratar de bens da União. É importante destacar que há bens particulares inseridos dentro dos referidos biomas. O dispositivo constitucional não transformou esses bens particulares em bens públicos. O que ocorre é a submissão dos proprietários a regras especiais de utilização, com a finalidade de preservação do meio ambiente e de manutenção de sua integridade.

§ 5º — São consideradas terras devolutas todas aquelas existentes no território brasileiro que não foram legitimamente incorporadas ao domínio particular. Também são aquelas incorporadas ao patrimônio público, mas sem afetação. Integram os bens dominicais.

Lembre-se das lições aprendidas em Direito Administrativo: os bens dominicais que não estejam afetados a uma finalidade pública específica são alienáveis (disponíveis). PORÉM, ESSA REGRA NÃO SE APLICA AO DIREITO AMBIENTAL!

O § 5º do art. 225 criou uma exceção à regra administrativista: as terras devolutas necessárias à proteção do meio ambiente, em que pese serem bens dominicais, são indisponíveis. Em outras palavras, essas terras devolutas (destinadas à proteção da natureza) são consideradas bens de uso especial, pois a própria Constituição lhes conferiu uma destinação específica: proteção do meio ambiente.

As terras arrecadadas pelos Estados são as terras que, um dia, já foram devolutas, mas que posteriormente foram agregadas ao patrimônio público.



§ 6º — A definição, por lei federal, da localização de usinas nucleares não desobriga o Poder Público Federal da realização de licenciamento ambiental específico, bem como a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório (EPIA/RIMA).

Recursos minerais são bens da União. Competência legislativa sobre atividades nucleares é privativa da União. A atividade nuclear, por sua vez, também é monopólio da União. Desse modo, verifica-se que todas as atividades nucleares, em território brasileiro, estão centralizadas nas mãos da União.

§ 7º — Falamos da inserção desse dispositivo anteriormente. Ele foi incluído ao texto constitucional após a decisão do STF que considerou inconstitucional a prática da vaquejada. Assim, o Congresso Nacional, por meio da edição da Emenda Constitucional nº 96/2017, acrescentou o § 7º ao artigo 225, em clara reação à decisão judicial da Corte Constitucional.

A EC teve como objetivo determinar que as práticas desportivas que utilizam animais não sejam consideradas cruéis e, portanto, sejam consideradas constitucionais. Para isso, o Congresso Nacional editou a Lei nº 13.364/16, por meio da qual se elevou o rodeio e a vaquejada à condição de manifestação cultural nacional.

Esse fenômeno é chamado de Efeito *Backlash*. Em inglês, *backlash* significa um “sentimento forte entre um grupo de pessoas em reação a uma mudança ou a um evento recente na sociedade ou na política”. O Efeito *Backlash* nada mais é do que a tentativa de superação legislativa da jurisprudência (reversão jurisprudencial). Cuida-se de manifestação do ativismo congressional.

A EC 96/2017 pode ser considerada inconstitucional? Tudo irá depender da interpretação que será conferida pelo STF. Existem várias Ações Diretas de Inconstitucionalidade tramitando na Corte que impugnam o referido dispositivo. No entanto, a Emenda Constitucional somente poderá ser considerada inconstitucional se afrontar uma das hipóteses do artigo 60 e seus parágrafos (cláusulas pétreas e processo legislativo). A grande questão está no seguinte questionamento: o inciso VII do § 1º do artigo 225 pode ser considerado uma garantia individual (cláusula pétrea)?

7. MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL

É aquele constituído por obras do homem, fruto da ação humana. Tem caráter residual, pois será meio ambiente artificial, desde que não componha o patrimônio cultural.

O principal instrumento relacionado ao meio ambiente artificial é o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01). Por sua vez, o instrumento básico para que se tenha um adequado meio ambiente artificial é o **plano diretor**, aprovado pela Câmara Municipal, **obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes**.

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de **vinte mil habitantes**, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A **propriedade urbana** cumpre sua **função social** quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no **plano diretor**.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com **prévia e justa indenização em dinheiro**.



§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

- I - parcelamento ou edificação compulsórios;
- II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
- III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

7.1. ESTATUTO DA CIDADE

Regulamentando os arts. 182 e 183 da CF, o **Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001)**: estabelece normas de ordem pública e interesse social sobre o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, ou seja, para o cumprimento de sua função social. Nos termos do art. 41 desse diploma normativo:

Art. 41. O **plano diretor** é obrigatório para cidades:

- I – com mais de vinte mil habitantes;
- II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
- III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal;
- IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
- V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
- VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas.

§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido.

§ 3º As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros.

Destaca-se que o art. 40, § 3º do Estatuto dispõe que a lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.

7.2. INSTRUMENTOS PARA EXECUTAR A POLÍTICA URBANA

O art. 4º do Estatuto da Cidade elenca diversos e importantes **instrumentos para a execução da Política Urbana** firmada, dentre os quais se destacam:

- Plano diretor;
- Parcelamento, uso e ocupação do solo;



- Zoneamento ambiental;
- Plano plurianual;
- IPTU;
- Contribuição de melhoria;
- Desapropriação;
- Servidão administrativa;
- Limitações administrativas;
- Tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;
- Instituição de unidades de conservação;
- Referendo popular e plebiscito;
- Estudo prévio de impacto ambiental (EIA);
- Estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).

São também instrumentos de execução da política urbana previstos no Estatuto da Cidade:

Direito de superfície: faculdade que o proprietário tem de conceder a outra pessoa o direito de utilização do solo, subsolo ou espaço aéreo correspondente àquela propriedade. Registrado por meio de escritura pública, trata-se de um direito real.

Direito de preempção (preferência legal ou prelação): é a concessão de preferência ao poder público municipal, podendo este adquirir o imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, se houver previsão legal.

Outorga onerosa do direito de construir: o Plano Diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico. Por exemplo: em tese o proprietário poderá construir até o 5º andar, mas, se quiser construir até o 7º, deverá pagar contrapartida ao poder público municipal.

Operações urbanas consorciadas: conjunto de intervenções coordenadas pelo poder público municipal, em que há participação de proprietários, moradores, usuários permanentes ou de investidores privados. Objetiva alcançar transformações em áreas urbanísticas estruturais.

Transferência do direito de construir: autorização dada por lei específica para que o proprietário de um imóvel urbano possa exercer o direito de construir em outro local, ou aliená-lo mediante escritura pública.

7.3. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Instrumento previsto no Estatuto da Cidade para a execução da política urbana, o **EPIV** busca analisar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, especialmente quanto à qualidade de vida da população residente na área e em suas proximidades, para fins de obtenção de licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento.

O EPIV analisa também questões relativas a adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação e, por fim, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. A propósito, veja o que dispõe o Estatuto da Cidade sobre esse importante instrumento:

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de EIV para obter as licenças ou



autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.

“Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.”

7.4. IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

Outro importante instrumento previsto na Constituição Federal, e no Estatuto da Cidade, é o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo. A CF, por meio de seu art. 182, § 4º, II, previu a possibilidade de exigência de IPTU progressivo no tempo como instrumento a coibir a não edificação, subutilização ou não utilização do solo urbano. Anote-se o que dispõe o Estatuto da Cidade sobre esse instrumento:

Art. 7º Em caso de descumprimento do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o Município procederá à aplicação do IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos.

§1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica e não excederá a 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%.

§2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 5 anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa de desapropriação sanção.

§3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva no tempo.

7.5. USUCAPIÃO COLETIVA

Prevista na Constituição Federal, por meio do art. 183, a usucapião especial urbana exige, para a aquisição do domínio da propriedade, a posse ininterrupta e sem oposição, de área urbana de até 250m², por cinco anos, utilizada para moradia, desde que o interessado não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

O Estatuto da Cidade, por sua vez, criou a chamada usucapião especial coletiva de imóvel urbano, mediante a qual se instala um condomínio especial e indivisível entre os interessados:

Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas.

§ 2º A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis.



§ 3º Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas.

§ 4º O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio.

§ 5º As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes.

8. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

Como visto, o **meio ambiente laboral ou do trabalho** é o ambiente em que o humano trabalha. Materializa-se nas condições que buscam tutelar o exercício digno e seguro das atividades laborais, como EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). É importante salientar que essa espécie de meio ambiente possui previsão constitucional explícita:

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

(...)

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.”

9. JURISPRUDÊNCIA

É inconstitucional lei estadual que remete o regramento do cultivo comercial e das atividades com organismos geneticamente modificados (OGMs) à regência da legislação federal.

A competência para legislar sobre atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGMs) é concorrente (art. 24, V, VIII e XII, CF/88). Assim, cabe à União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros suplementá-las (art. 24, §§ 1º e 2º, CF/88).

Portanto, não pode um Estado “renunciar” ao exercício da competência legislativa concorrente, abrindo mão de sua competência suplementar, ao remeter o regramento de atividades relacionadas a OGMs à legislação federal específica. (STF, ADI 2.303/RS – Informativo 914)

Municípios são competentes para legislar sobre meio ambiente em assuntos de interesse local.

O STF entendeu que Municípios têm competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição quando se tratar de interesse local. Assim, entendeu constitucional norma municipal que previa a aplicação de multas para os proprietários de veículos automotores que emitiam fumaça acima dos padrões considerados aceitáveis. (STF, RE 194.704/MG – Informativo 870)

Inconstitucionalidade de lei estadual que regulamenta a prática da vaquejada.



Segundo o STF, lei estadual que regulamente a prática da vaquejada é inconstitucional, porquanto os animais envolvidos sofrem tratamento cruel, contrariando o art. 225, § 1º, VII da CF/88. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do § 1º do art. 225 da CF/88, que veda práticas que submetam os animais à crueldade. (STF, ADI 4.983/CE – Informativo 842)

Inconstitucionalidade de lei municipal que proíbe a queima da cana-de-açúcar.

STF julgou inconstitucional lei municipal que proíbe, sob qualquer forma, o emprego de fogo para fins de limpeza e preparo do solo no município. Ponderou-se, de um lado, a proteção do meio ambiente obtida com a proibição imediata da queima da cana e, de outro, a preservação dos empregos dos trabalhadores que atuam nesse setor. No caso, o STF entendeu que deveria prevalecer a garantia dos empregos dos trabalhadores canavieiros, que merecem proteção diante do chamado progresso tecnológico e da respectiva mecanização, ambos trazidos pela pretensão de proibição imediata da colheita da cana mediante uso de fogo.

Ressaltou-se, ainda, que a legislação federal aponta para a necessidade de se traçar um planejamento com o intuito de se extinguir gradativamente o uso do fogo como método despachador e facilitar o corte de cana, conforme a Lei nº 12.651/2012 e o Decreto 2.661/1998. (STF, RE 586.224/SP – Informativo 776)

Constitucionalidade de lei estadual que permite o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana.

O STF entendeu por resguardar a liberdade religiosa, permitindo o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana, sob o argumento de que os animais ali sacrificados são abatidos de forma rápida, mediante degola, de sorte que sua realização não viola o art. 225, § 1º, VII, que proíbe práticas cruéis com animais. (STF, RE 494.601/RS – Informativo 935)



CAPÍTULO 3 — PRINCÍPIOS AMBIENTAIS

1. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO

O princípio da prevenção pressupõe certeza científica quanto aos impactos negativos causados por determinada atividade sobre o meio ambiente. Dessa forma, torna-se necessária a adoção de medidas preventivas a impedir ou mitigar possíveis danos ambientais já que o bem ambiental não permite o retorno ao *status quo*. Portanto, o empreendedor deve observar condicionantes para a obtenção de licenciamento ambiental.

2. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

O princípio da precaução, segundo a Declaração do Rio (ECO 92 – princípio 15), preceitua que:

“Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não poderá servir de razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação ambiental.”

Verifica-se, pois, que o princípio da precaução se relaciona a circunstâncias em que haja incerteza científica quanto aos possíveis efeitos das atividades sobre o meio ambiente. Dessa forma, milita em favor do meio ambiente, revestindo-se da máxima *in dubio pro natura*.

O princípio da precaução fundamenta a **inversão do ônus da prova nas ações ambientais**: não é o Estado que deve provar que o empreendimento é causador potencial de dano ambiental, mas o empreendedor/poluidor que deve provar que a sua atividade não é perigosa nem poluidora, ou que não desrespeita as normas ambientais.

Segundo enunciado editado pelo STJ:

“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”

3. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O conceito de desenvolvimento sustentável pode ser extraído do **Relatório Brundtland** (Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987. Nesse sentido, podemos entender o desenvolvimento sustentável como

“(...) o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.”

O princípio do desenvolvimento sustentável tem como pilar a harmonização de três aspectos: crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social.



4. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR OU DA RESPONSABILIDADE

Esse princípio determina que o poluidor deve responder pelos custos sociais da poluição ou da degradação que causa por meio de suas atividades.

O que se busca aqui é a internalização dos prejuízos ambientais. Quem internaliza o lucro, deve internalizar os prejuízos que causa. Evita-se a privatização dos lucros e socialização dos prejuízos.

O princípio do poluidor-pagador também tem **natureza sancionatória**. Assim, a poluição, mesmo que amparada em licença, **não desonera o poluidor de arcar com os danos ambientais que causar**.

Por oportuno, destaca-se o seguinte enunciado, retirado da publicação “Jurisprudência em Teses” do STJ, que trata de matéria ambiental:

“Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador.”

5. PRINCÍPIO DO USUÁRIO-PAGADOR

Diferentemente do princípio do poluidor-pagador, o princípio do usuário-pagador **não tem caráter sancionatório**. Isso porque a utilização de recursos naturais pelos seres humanos deve ser remunerada, ainda que não haja comercialização. Trata-se, em última instância, de uma forma de conscientização sobre a forma como utilizamos e enxergamos os recursos naturais, bens de uso comum do povo.

6. PRINCÍPIO DO PROTETOR-RECEBEDOR

O protetor, diferentemente do poluidor, deverá ser beneficiado pelos atos que pratica em prol do meio ambiente. É a outra face da moeda do princípio do poluidor-pagador. Cria-se benefícios àqueles que protegem o meio ambiente, a fim de fomentar ou premiar iniciativas de proteção ambiental.

A título de exemplo, citamos a compensação financeira ao proprietário rural que mantém, além da reserva florestal legal, outra área de proteção de reserva, acima do mínimo fixado pelo Código Florestal. Também podemos apontar para os créditos subsidiados, redução dos juros cobrados, redução das bases de cálculo das alíquotas tributárias e isenções tributárias, tais como o IPTU verde.

7. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL OU EQUIDADE INTERGERACIONAL

Esse princípio tem estreita relação com o princípio do desenvolvimento sustentável, pois visa assegurar que as gerações futuras tenham à sua disposição os recursos ambientais. Também é reconhecido como solidariedade diacrônica, visto que as presentes gerações devem observar a preservação do meio ambiente, adotando políticas ambientais que permitam às presentes e às futuras gerações a utilização do meio ambiente, não podendo utilizar recursos ambientais de forma a privar seus descendentes desses recursos.



O princípio do desenvolvimento sustentável, portanto, busca a realização do princípio da equidade geracional e vice-versa.

8. PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

O princípio da participação comunitária visa estimular a participação social nos processos decisórios ligados ao meio ambiente, na medida em que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos. Assim, há uma imposição de que a sociedade atue na defesa ambiental, com fundamento também no princípio democrático.

A participação democrática tem lugar em três esferas, quais sejam: **legislativa**, por meio de plebiscitos, referendos e iniciativa popular; **administrativa**, por meio do direito de informação, direito de petição e estudo prévio de impacto ambiental (EPIA), por meio de audiências públicas, e **processual**, por meio da ação popular e da ação civil pública.

9. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE

Um dos requisitos da propriedade para cumprir sua função social é o respeito à legislação ambiental, como o Código Florestal, quando o imóvel for rural, ou o Plano Diretor, quando for urbano. A propósito:

Art. 1.228, §1º, do CC. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas, sociais e de modo que sejam preservados a fauna, flora, belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

“Art. 183 da CF/88. § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”

Art. 186 da CF/88. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

10. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO

O princípio da informação mantém íntima relação com o princípio da participação comunitária, já que o direito à participação pressupõe o acesso às informações ambientais. O conhecimento se torna imprescindível ao bom funcionamento das instituições e à formação do convencimento da população, a fim de participar ativamente das decisões políticas ambientais.

11. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMUM, MAS DIFERENCIADA

Esse princípio tem **feição internacional**, fruto do **Protocolo de Kyoto** (acordo internacional entre os países integrantes da ONU, firmado com o objetivo de se reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e o consequente aquecimento global).



Todas as nações são responsáveis pelo controle da poluição, pela busca da sustentabilidade, **mas os países que são os maiores poluidores deverão adotar medidas mais drásticas para fins de preservação ambiental**, pois são os responsáveis pelos maiores danos à biosfera (art. 4º, item I, do Protocolo).

12. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO ECOLÓGICO/EFEITO *CLIQUET*

Considerando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental de 3ª geração, as garantias de proteção ambiental conquistadas não podem retroagir. Torna-se, portanto, inadmissível que os níveis de proteção ambiental alcançados sejam diminuídos, exceto em casos excepcionais nos quais haja profunda alteração das circunstâncias de fato.

13. JURISPRUDÊNCIA

É possível a edição de medidas provisórias sobre matéria ambiental.

O STF entendeu pela possibilidade de edição de medidas provisórias tratando sobre direito ambiental, desde que veicule normas favoráveis ao meio ambiente. Isso porque a proteção do meio ambiente é um limite material implícito à edição de MP, ainda que não conste expressamente das limitações previstas no art. 62, § 1º da CF/88. (STF, ADI 4.717/DF – Informativo 896)

Exposição da população a campos eletromagnéticos e princípio da precaução.

No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009. (STF, RE 627.189/SP – Informativo 829)



CAPÍTULO 4 — POLÍTICA NACIONAL E SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi instituída por meio da Lei nº 6.938/81 e é uma norma geral de direito ambiental recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Essa política estabelece princípios, objetivos e instrumentos para a implementação da preservação ambiental do país, bem como institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente.

1. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

O objetivo geral da PNMA se cinge à **recuperação, à preservação e à melhoria da qualidade ambiental**, conforme preceitua seu art. 2º, o qual também estabelece os princípios da referida norma:

Art. 2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

- I - **ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico**, considerando o **meio ambiente como um patrimônio público** a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
- II - **racionalização do uso** do solo, do subsolo, da água e do ar;
- III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
- IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
- V - **controle e zoneamento** das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
- VI - **incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias** orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;
- VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
- VIII - recuperação de áreas degradadas;
- IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- X - **educação ambiental a todos os níveis de ensino**, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

A PNMA elenca, outrossim, objetivos específicos a serem perseguidos na formulação das políticas ambientais brasileiras, *vide* art. 4º:

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

- I - à **compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico**;
- II - à **definição de áreas prioritárias de ação governamental** relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
- III - ao **estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental** e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
- IV - ao **desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias** nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais;
- V - à **difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente**, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
- VI - à **preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente**, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;



VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

2. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO DA PNMA

A PNMA também criou instrumentos hábeis a contribuir com a efetivação dos princípios e objetivos por ela estabelecidos, bem como auxiliar na promoção da proteção do meio ambiente. São eles:

Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

I - o **estabelecimento de padrões de qualidade ambiental**;

II - o **zoneamento ambiental**;

III - a **avaliação de impactos ambientais**;

IV - o **licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras**;

V - os **incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental**;

VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;

VI - a **criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal**, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;

VII - o **sistema nacional de informações** sobre o meio ambiente;

VIII - o **Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental**;

IX - as **penalidades disciplinares ou compensatórias** ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.

X - a instituição do **Relatório de Qualidade do Meio Ambiente**, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – **IBAMA**;

XI - a garantia da **prestação de informações relativas ao Meio Ambiente**, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;

XII - o **Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais**;

XIII - **instrumentos econômicos**, como **concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental** e outros.

2.1. ZONEAMENTO AMBIENTAL

Trata-se de um instrumento da PNMA e de exploração de determinado território, também denominado “Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)”, por meio do qual o Estado intervém no território, dividindo-o em zonas, de acordo com o interesse de preservação ambiental.

O zoneamento ambiental tem por objetivo possibilitar o uso sustentável dos recursos ambientais, mediante a harmonização entre o desenvolvimento econômico e a manutenção da qualidade ambiental.

No zoneamento ambiental, que deve ser aprovado mediante lei, são estabelecidos padrões de proteção ambiental, os quais variam em cada zona em que é feita a divisão do território, segundo a necessidade de preservação.

A divisão deve se dar da seguinte forma:

Zona de uso estritamente industrial: atividade industrial.



Zona de uso predominantemente industrial: atividade industrial e outras atividades não industriais, mas sem causar prejuízo à população no tocante ao meio ambiente.

Zona de uso diversificado: poderá haver indústrias, comércios, moradia, dentre outras atividades.

Zona de reserva ambiental: em razão de características culturais, paisagísticas, de proteção de mananciais etc., ficará vedada a localização de estabelecimentos industriais.

2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Para serem exercidas, as atividades que causem potencial impacto ambiental devem se submeter à prévia avaliação de impactos ambientais (AIA). Cuida-se de uma avaliação prévia, cujos resultados subsidiarão a tomada de decisões dos órgãos responsáveis pela emissão de licenças e autorizações.

Lembre-se que “avaliação de impactos ambientais” é gênero do qual derivam diversas espécies, como Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), planos de manejo, relatórios ambientais, plano de recuperação de área degradada (PRAD), etc.

2.3. INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

Ante a dificuldade de implementação e de execução de fiscalização e de controle de atividades potencialmente poluidoras, torna-se necessária a criação de instrumentos complementares que incentivem a adoção de atitudes e gestões ecológicas. Surgem, então, os instrumentos econômicos voltados à proteção e à preservação do meio ambiente.

Inicialmente, frisamos que o rol positivado pela PNMA é **meramente exemplificativo**, podendo haver outros, como a instituição de tributos que favoreçam a proteção ambiental, prazo prolongado para pagar créditos, concessão de créditos com juros baixos etc.

2.3.1. CONCESSÃO FLORESTAL

A ideia da concessão florestal é basicamente a mesma da concessão administrativa. Trata-se de contrato oneroso de concessão, precedido de licitação na modalidade **concorrência**, celebrado por entidade política com pessoa jurídica, que poderá ser consorciada ou não. O concessionário vencedor do procedimento licitatório terá direito à **exploração sustentável dos recursos ambientais por prazo determinado**.

A Lei nº 11.284/2006 regulamentou esse instrumento como uma das modalidades de gestão das florestas públicas, mediante o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem, mediante licitação, conceder à pessoa jurídica o direito de manejar, de forma sustentável e mediante pagamento, florestas de domínio público com vistas à obtenção de produtos e serviços.

Nos termos dessa norma, o prazo para concessão será estabelecido de acordo com o ciclo de colheita ou exploração, quando tiver como objeto a obtenção de produtos. No entanto, é importante destacar que o prazo mínimo será de um ciclo, e o máximo de 40 anos. Se a concessão tiver como objeto serviços ambientais, como turismo florestal, o lapso temporal deverá estar compreendido entre 5 e 20 anos.



2.3.2. SERVIDÃO AMBIENTAL

A servidão ambiental é uma espécie de servidão administrativa. Trata-se de um direito real sobre coisa alheia, instituído mediante contrato, firmado perante órgão do SISNAMA, e **deve ser registrado em Cartório de Registro de Imóveis**.

O proprietário ou possuidor de um imóvel renuncia, de forma **temporária** ou **permanente, total** ou **parcialmente**, o uso, a exploração, a supressão de recursos naturais da sua propriedade, por, no mínimo, **15 anos**. O regime de proteção da área deverá ser, pelo menos, o mesmo regime de proteção da reserva legal.

É vedada a instituição de servidão ambiental nas Áreas de Proteção Permanente (APP) e nas áreas de reserva legal, pois nessas áreas já existe a obrigação de proteção.

2.3.3. SEGURO AMBIENTAL

O seguro ambiental tem por objetivo facilitar a reparação de eventuais danos ao meio ambiente que venham a ocorrer com determinado empreendimento ou atividade. Nesse sentido, a **Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10)** trouxe importante previsão sobre o seguro ambiental. Veja:

“Art. 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do SISNAMA pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública.”

3. COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (SISNAMA)

A competência para implementação da PNMA foi atribuída aos órgãos e às entidades que compõem o SISNAMA, conforme preconizado pela própria PNAM. Assim, o SISNAMA é composto por:

Órgão superior: Conselho de Governo;

Órgão consultivo e deliberativo: Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

Órgão central: Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, nos termos da norma. No entanto, esse órgão foi substituído pelo Ministério do Meio Ambiente;

Órgãos executores: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade — ICMBio;

Órgãos Seccionais: órgãos ou entidades estaduais;

Órgãos Locais: órgãos ou entidades municipais.

3.1. CONSELHO DE GOVERNO

O Conselho de Governo tem a função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais.

Composto por todos os ministros de Estado e pelo titular do gabinete pessoal do presidente da República.



3.2. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA)

O Conselho Nacional do Meio Ambiente é um órgão consultivo e deliberativo. Por conta disso, o **CONAMA tem poder normativo**. Ademais, tem por objetivo **assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais** para o meio ambiente e recursos naturais e **deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente** ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

As competências do órgão foram elencadas pela PNMA, em seu art. 8º:

Art. 8º Compete ao CONAMA:

I - **estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades** efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;

II - **determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados**, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;

III - (Revogado pela Lei nº 11.941/2009)

IV - **homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental**; (VETADO);

V - **determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público**, em caráter geral ou condicional, e a **perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito**;

VI - **estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações**, mediante audiência dos Ministérios competentes;

VII - **estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais**, principalmente os hídricos.

Ressalte-se que a presidência do CONAMA é ocupada pelo Ministro do Meio Ambiente.

Com efeito, o órgão, nos termos do Decreto nº 99.274/, é composto por:

Art. 4º O CONAMA compõe-se de:

I - Plenário;

II - (Revogado pelo Decreto nº 9.806, de 2019)

III - Comitê de Integração de Políticas Ambientais;

IV - Câmaras Técnicas;

V - Grupos de Trabalho; e

VI - Grupos Assessores.

A participação dos membros do CONAMA é considerada **serviço de natureza relevante** e não é remunerada.

O Plenário do CONAMA reúne-se, ordinariamente, a cada 3 meses, no Distrito Federal. Extraordinariamente, será reunido por convocação de seu presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de pelo menos 2/3 de seus membros.



3.3. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

O Ministério do Meio Ambiente é órgão central do SISNAMA, que planeja, coordena, supervisiona e controla, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.

3.4. IBAMA E ICMBIO

O IBAMA e o ICMBio são órgãos executores do meio ambiente, cuja finalidade é executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências.

O **IBAMA** é uma autarquia federal em regime especial, tem **poder de polícia ambiental**, atua na esfera federal e, supletivamente, nas esferas estadual e municipal.

Por sua vez, o **ICMBio**, que também é uma autarquia federal em regime especial, tem por função atuar na conservação ambiental por meio da **gestão de unidades de conservação**.

3.5. ÓRGÃOS SECCIONAIS

Órgãos Seccionais são os órgãos estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental.

Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e estabelecerão padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

3.6. ÓRGÃOS LOCAIS

Órgãos locais são os responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições, dentre os quais se destacam as secretarias municipais do meio ambiente.

Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas na esfera de suas competências e nas respectivas áreas de jurisdição.



CAPÍTULO 5 — PODER DE POLÍCIA, LICENCIAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS

1. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

O poder de polícia ambiental trata de uma competência administrativa (material), portanto, é comum entre os entes federativos. Nesse sentido, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 23 da CF/88, surgiu a Lei Complementar n. 140/2011, que regulamenta o exercício dessas competências pelos Municípios, Estados, Distrito Federal e União.

Em regra, o poder de polícia tem caráter discricionário. Todavia, **no âmbito ambiental, a doutrina afirma que o poder de polícia tem natureza vinculada**, visto que o poder público tem o dever de preservar o meio ambiente.

Com efeito, o licenciamento ambiental é uma das expressões do exercício do poder de polícia, porém o exercício dessa competência por um ente federativo não impede que outro ente realize a fiscalização do empreendimento licenciado. Para ilustrar essa situação, podemos citar um caso hipotético em que o licenciamento ambiental fora concedido por órgão estadual. Nessa situação, poderá o IBAMA (órgão federal) fiscalizar as atividades do empreendimento, sem que haja usurpação da competência do ente estadual:

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da PNMA e também uma forma de manifestação do poder de polícia ambiental.

Art. 10 da Lei 6.938/81 (PNMA). A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de **PRÉVIO** licenciamento ambiental.

2.1. NATUREZA JURÍDICA DO LICENCIAMENTO

Nos termos da LC 140/2011, o licenciamento ambiental pode ser conceituado da seguinte maneira:

Art. 2º, I, da LC 140: Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:

I - licenciamento ambiental: **procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais**, efetiva ou



potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

Trata-se, portanto, de um procedimento administrativo que, como tal, deve cumprir um conjunto de formalidades e etapas definidas nas normas ambientais, notadamente na Resolução nº 237/1997 do CONAMA. Ao fim do procedimento, a Administração expedirá a licença ambiental, ato administrativo pelo qual se definem as condições, as restrições e as medidas de controle ambiental a serem observadas pelo interessado.

2.1.1. COMPETÊNCIA (LC 140/11)

Existem dois **principais critérios para definir a competência material** para promover o licenciamento:

A) CRITÉRIO DA EXTENSÃO DO DANO/IMPACTO AMBIENTAL

Segundo esse critério, a competência para a promoção do licenciamento será municipal, nas hipóteses em que o impacto não ultrapasse as fronteiras municipais. Caso ultrapasse, a competência será estadual, nos casos em que o impacto não se estenda para além das fronteiras estaduais. Por fim, a competência será do IBAMA quando o impacto for regional ou nacional.

Segundo a Resolução nº 001/1986 do CONAMA, impacto ambiental é:

Artigo 1º Para efeito desta Resolução, considera-se **impacto ambiental** qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

- I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II - as atividades sociais e econômicas;
- III - a biota;
- IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V - a qualidade dos recursos ambientais.

B) CRITÉRIO DA DOMINIALIDADE DO BEM PÚBLICO AFETÁVEL

Além desses critérios, a LC 140/2011 também utiliza como **critério residual o critério da atuação supletiva**: quando o órgão ambiental do ente federado de menor extensão territorial não puder licenciar, não tiver estrutura ou condições para licenciar, o órgão de maior abrangência territorial promoverá o licenciamento:

Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:
(...)

II - **atuação supletiva**: ação do ente da Federação que se **substitui** ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Complementar;

III - **atuação subsidiária**: ação do ente da Federação que visa a **auxiliar** no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar.



Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, **por um único ente federativo**, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.

§ 1º **Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se** ao órgão responsável pela licença ou autorização, **de maneira não vinculante**, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.

§ 2º **A supressão de vegetação** decorrente de licenciamentos ambientais é **autorizada pelo ente federativo licenciador**.

§ 3º Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo.

2.1.2. LICENÇAS AMBIENTAIS

No procedimento administrativo do licenciamento ambiental, caso o empreendimento seja aprovado, será expedida uma licença ambiental (ato administrativo). Nesse ato administrativo, o órgão competente irá estabelecer as condições, as restrições, as medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor.

Diferentemente do Direito Administrativo, a licença ambiental é **ato discricionário** e o **ato é precário**. O fundamento desse entendimento está na Res. 237 do CONAMA:

Resolução 237 do CONAMA, art. 19. O órgão ambiental **poderá modificar** os condicionantes e as medidas de controle e adequação da licença ambiental, **suspender** ou **cancelar** uma licença ambiental expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença.

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde

Existem três espécies de licença ambiental, quais sejam:

- **Licença prévia (LP)**: aprova o projeto, atestando a sua viabilidade ambiental.

Estabelece os requisitos básicos para a próxima fase. Prazo de validade: **até 5 anos**.

- **Licença de instalação (LI)**: autoriza a instalação do empreendimento. Prazo de validade: **até 6 anos**.

- **Licença de operação (LO)**: permite o início das atividades. Prazo de validade: **entre 4 e 10 anos**.

Fique atento: a licença de operação pode ser renovada. A **renovação** deve ser **requerida com antecedência mínima de 120 dias do seu vencimento**. **Caso o órgão licenciante não tenha se manifestado dentro do prazo de 120 dias, ficará automaticamente renovada a licença de operação até que o órgão se manifeste**.

Não confunda renovação da licença com concessão da licença. O decurso dos prazos de licenciamento sem a emissão da licença ambiental não implica emissão tácita.

O desenvolvimento de atividades poluidoras se sujeita ao licenciamento ambiental (licença de operação).

O exercício de atividade sem que haja licença de operação implica crime ambiental (art. 60 da Lei 9.605/98).

Destaque-se que se a atividade não traz impacto ambiental considerável, em vez de se exigirem as 3 licenças, pode-se adotar o **licenciamento unifásico**.

Ainda, nos termos do art. 14 da Resolução 237 do CONAMA, o **prazo máximo para que o ente ambiental analise licença prévia, licença de instalação e licença de operação é de**



até 6 meses. Esse prazo será majorado para **12 meses** se forem exigidos audiência pública ou estudo de impacto ambiental.

Se o Poder Executivo, por meio do órgão competente, entender que o projeto não tem viabilidade ambiental, vedando determinado empreendimento pelo poluidor, o Judiciário não poderá autorizar o licenciamento, por força do princípio da separação dos poderes.

Somente poderá o Poder Judiciário analisar se houve observância da legalidade, não podendo substituir a administração pública para autorizar procedimento não autorizado por ela, haja vista se tratar de um ato discricionário.

2.1.3. ESTUDOS AMBIENTAIS (AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS)

Segundo a Resolução nº 001/1986 do CONAMA, impacto ambiental é:

Artigo 1º Para efeito desta Resolução, considera-se **impacto ambiental** qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

- I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II - as atividades sociais e econômicas;
- III - a biota;
- IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V - a qualidade dos recursos ambientais.

Assim, a **avaliação de impactos ambientais** é gênero do qual é espécie, por exemplo, o **Estudo de Impacto Ambiental** (e consequente Relatório de Impacto Ambiental – RIMA).

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) é a modalidade mais complexa. Cabe ao poder público exigir, para as obras potencialmente causadoras de **significativa** degradação do meio ambiente, o EPIA, ao qual se dará publicidade, nos termos que define a CF/88.

O EPIA é um **estudo ambiental, instrumento da PNMA**, que materializa os princípios da precaução e da prevenção.

A) PRESUNÇÃO DE SIGNIFICATIVA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Existem alguns **casos em que a legislação presume a significativa degradação ambiental, exigindo o EPIA**, conforme lista exemplificativa do art. 2º da Resolução 1 do CONAMA:

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

- I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
- II - Ferrovias;
- III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
- IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;
- V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
- VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;
- VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura



de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;
XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.

B) CONTEÚDO MÍNIMO DO EIA

O conteúdo mínimo do Estudo de Impacto Ambiental está definido na Resolução 001/86 do CONAMA:

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

I - **Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto** completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:

- a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;
- b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente;
- c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

II - **Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas**, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.

III - **Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos**, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.

IV - **Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento** (os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados).

C) DIRETRIZES DO EIA

São **diretrizes** que devem ser observadas para o EIA, nos termos da Resolução 001/86:

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

- I - **Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização** de projeto, confrontando-as com a **hipótese de não execução** do projeto;
- II - **Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais** gerados nas fases de implantação e operação da atividade;
- III - **Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada** pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a **bacia hidrográfica** na qual se localiza;
- IV - **Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.**

D) ELABORAÇÃO DO EIA

O Estudo de Impacto Ambiental **será realizado por equipe multidisciplinar habilitada**, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

Essa equipe será custeada pelo empreendedor, que também deverá custear todas as despesas do projeto e todos os custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental.

O órgão ambiental não está sujeito às decisões da equipe multidisciplinar, podendo decidir de forma diversa, desde que justificadamente.

E) RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

Após a elaboração do EIA, será elaborado o **RIMA**. Nesse relatório, devem constar as conclusões do estudo de impacto ambiental, devendo este apresentar linguagem objetiva, adequada à compreensão da população, permitindo o acesso à informação.

Além disso, o RIMA deve ser de acessibilidade pública, ressalvado o sigilo industrial.

A Resolução 001/86 do CONAMA também elenca os elementos obrigatórios que devem constar do RIMA:

Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo:

- I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
- II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
- III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;
- IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;



V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral).

Parágrafo único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação.

Com relação ao RIMA, o STF já se posicionou no sentido de que viola o princípio da separação dos poderes a Constituição Estadual que determina que o RIMA seja submetido à aprovação do Poder Legislativo estadual.

F) AUDIÊNCIA PÚBLICA (PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA)

Se o órgão licenciador entender necessário, poderá realizar, no bojo dos estudos de impactos ambientais, audiências públicas. Trata-se, porém, de **uma faculdade do órgão licenciador**.

A audiência pública torna-se obrigatória no caso de EIA, quando há:

- Solicitação de sua realização **por entidade civil**,
- Solicitação de sua realização **pelo MP**,
- Solicitação de sua realização **por no mínimo 50 cidadãos**.

Aquilo que for colhido na audiência pública não vincula o órgão licenciador, mas deve ser por ele levado em consideração.



CAPÍTULO 6 — ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

1. INTRODUÇÃO

O fundamento dos espaços territoriais especialmente protegidos (ETEP), que será objeto do presente capítulo, encontra-se na Constituição Federal, notadamente no art. 225, §1º, III. Anote-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

III - **definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;**

Com efeito, a **instituição** de ETEP pode se dar por meio de **lei** ou **ato infralegal** (ex.: decreto). No entanto, a alteração ou supressão de ETEP só pode ocorrer por meio de **lei**, conforme determina a Constituição Federal.

Trata-se de um procedimento formulado a fim de facilitar a criação desses espaços, importantes na proteção e preservação do meio ambiente, e capaz, ao mesmo tempo, de dificultar a sua alteração ou supressão.

1.1. ESPAÇOS AMBIENTAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

O Novo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, cria os seguintes ETEPs:

- Áreas de preservação permanente
- Apicuns e salgados
- Reserva legal
- Unidades de conservação
- Áreas verdes urbanas
- Áreas de uso restrito

Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012)

A norma estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, **nas áreas de preservação permanente** e de **reserva legal**. Dispõe, outrossim, sobre a exploração florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e a prevenção de incêndios florestais, e a previsão de instrumentos financeiros para o alcance dos objetivos do Código Florestal.

1.2. PRINCÍPIOS QUE INFORMAM O NOVO CÓDIGO FLORESTAL (1º-A)

O Código Florestal delimitou, em seus arts. 1º-A e 2º alguns princípios que deverão ser obrigatoriamente observados:



Art. 1º-A (...)

Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes princípios:

I - afirmação do **compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa**, bem como da **biodiversidade**, do **solo**, dos **recursos hídricos** e da **integridade do sistema climático**, para o **bem estar das gerações presentes e futuras**;

II - **reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade**, no **crescimento econômico**, na **melhoria da qualidade de vida da população brasileira** e na presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia;

III - **ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas**, consagrando o compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação;

IV - **responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais**;

V - **fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água**, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa;

VI - criação e mobilização de **incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa** e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.

Art. 2º As **florestas** existentes no território nacional e as **demais formas de vegetação nativa**, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, **são bens de interesse comum** a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

1.3. REGIMES JURÍDICOS

O Código Florestal adota dois regimes jurídicos:

- Regime de tolerância de condutas lesivas ao meio ambiente e que ocorreram até 22/07/2008.

- Regime de condutas lesivas após 22/07/2008.

Isso porque no dia 23/07/2008, foi publicado o Decreto 6.514, marco temporal no que tange à imposição de infrações e sanções administrativas em relação ao meio ambiente.

1.4. OBRIGAÇÕES DE NATUREZA REAL

As obrigações previstas no Código Florestal têm natureza **real** e **propter rem** (**transmitidas ao sucessor da propriedade**).

1.5. CADASTRO AMBIENTAL RURAL

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) se trata de inovação do Código Florestal. Cuida-se de um **registro público eletrônico**, de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais e que tem por finalidade **integrar as informações ambientais das propriedades rurais brasileiras**.



Com os dados oferecidos pelos proprietários rurais, no âmbito do CAR, é possível:

- a) realizar o controle das propriedades rurais;
- b) desenvolver planejamento ambiental e econômico
- c) combater o desmatamento.

O CAR deve ser feito **preferencialmente** por órgão ambiental municipal ou estadual, pois os órgãos locais ou regionais têm maior possibilidade de controle e conhecimento das áreas da região.

Uma forma de obrigar e coagir, legalmente, o proprietário a promover o registro de sua propriedade rural definida pelo Código Florestal pode ser verificada no bojo do art. 78-A:

“Art. 78-A. Após 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR.”

1.6. PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

O Código Florestal previu a instituição pelas entidades públicas, com exceção dos municípios, dos chamados **Programas de Regularização Ambiental – PRA** de posses e propriedades rurais:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1º Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que deve ser requerida em até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei.

§ 3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

§ 6º (VETADO)

§ 7º Caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA até 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União, observado o disposto no § 2º deste artigo.



Verifica-se, portanto, que o programa é concretizado por meio de um termo de compromisso (TC) e, a partir de sua assinatura, suspende-se as sanções decorrentes das infrações mencionadas no §4º. Tem-se, pois, que o programa repercute nas esferas administrativa, penal e civil (§5º).

Cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no TC para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

Art. 60. **A assinatura de termo de compromisso** para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente, mencionado no art. 59, **suspenderá a punibilidade dos crimes** previstos nos arts. 38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido.

§ 1º **A prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão** da pretensão punitiva.

§ 2º **Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização** prevista nesta Lei.

2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

2.1. DEFINIÇÃO LEGAL

Áreas de preservação permanente visam à garantia de bens ambientais essenciais, como os recursos hídricos, o solo e a biodiversidade. A propósito, veja a conceituação trazida pelo Código Florestal:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

II - **Área de Preservação Permanente - APP:** área protegida, **coberta ou não por vegetação nativa**, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

2.2. ROL EXEMPLIFICATIVO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em **zonas rurais ou urbanas**, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

- a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
- b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
- c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
- d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
- e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

- a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;



- b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
 - III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;
 - IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
 - V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
 - VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
 - VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
 - VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
 - IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
 - X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;
 - XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.
- § 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais.

Mata ciliar são as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

- a) 30m, para os cursos d'água de menos de 10 m de largura;
- b) 50m, para os cursos d'água que tenham de 10 a 50m de largura;
- c) 100 m, para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 m de largura;
- d) 200 m, para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 m de largura;
- e) 500 m, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 m;

A mata ciliar tem por objetivos: evitar o assoreamento (acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, detritos etc.) dos cursos d'água e resguardar a segurança das pessoas contra enchentes. A distância delimitada pelo Código Florestal permite a absorção da água pela terra.

Ressalte-se que a lei não exige matas ciliares para cursos d'água efêmeros.

Com efeito, **rio efêmero** é um curso d'água que possui escoamento artificial e apenas durante, ou imediatamente após, períodos de precipitação.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, **a proteção legal das APPs não se resume às margens de rios, referindo-se também aos cursos d'água, o que abrange riachos, lagos, córregos, brejos.**

No que tange às APPs nos **entornos de lagos e lagoas naturais**, tem-se que a largura mínima da faixa tida como de preservação permanente:

- a) **100 metros, em zonas rurais**, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros;
- b) **30 metros, em zonas urbanas**;



Nas áreas de **entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais**, a APP deverá estar localizada **na faixa definida na licença ambiental do empreendimento**. Por fim, nos **entornos das nascentes e dos olhos d'água perenes**, a APP deverá ter **raio mínimo de 50 metros**;

Art. 4º (...)

§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, **fica dispensada a reserva da faixa de proteção** prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

Ressalte-se que **nascentes** são afloramentos naturais do lençol freático, apresentando perenidade e que dão início aos cursos d'água.

Por sua vez, **olho d'água** é o afloramento natural do lençol freático, mas pode ser intermitente e não necessariamente dá início ao curso d'água.

Merece destaque que o STF decidiu por dar interpretação conforme à Constituição, nas ADIs que tratam da constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal, para fixar a interpretação de que os entornos e nascentes e olhos d'água intermitentes também são consideradas áreas de preservação permanente.

Com efeito, em **encostas ou partes destas com declividade superior a 45°**, as APPs serão **equivalentes a 100% na linha de maior declive**.

Por sua vez, consideram-se APPs as **restingas**, como **fixadoras de dunas** ou **estabilizadoras de mangues**. São áreas paralelas à linha costeira, produzidas por processo de sedimentação e constituem depósitos arenosos.

São também consideradas APPs os **manguezais, em toda a sua extensão**, que são ecossistemas litorâneos que ocorre em terrenos baixos, sujeito às ações das marés. Formado por "vazas lodosas", cuja vegetação é denominada de mangues.

Bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais, nos termos do Código Florestal, também são áreas de preservação permanente. São paisagens de topografia planava, cuja declividade, se existir, é inferior a 10%. No entanto, essa superfície plana termina de forma abrupta em escarpa. Desse modo, as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha da ruptura, numa faixa nunca inferior a 100 metros, são consideradas APPs.

Ainda, são APPs, os **topos de morros, montes, montanhas e serras**, com **altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25°**, as **áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação sempre em relação à base**, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Trata-se de uma forma de atenuar a erosão do solo, que também servirá como corredor ecológico dos ecossistemas elevados. Essa proteção também facilita a dispersão de sementes e recarrega os aquíferos, pois a água deságua sem provocar erosão.

Áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, também são consideradas de preservação permanente pelo Código Florestal e, por fim, nas **veredas**, espécie de formação vegetal típica do Cerrado, a faixa marginal, **em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros**, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado;



Destaca-se o §1º do art. 4º, cujo teor desobriga entornos de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais (represas) de constituição de APPs.

2.3. APP DECLARADAS DE INTERESSE SOCIAL

É possível que o poder público institua outras APPs (as áreas elencadas no art. 4º têm caráter meramente exemplificativo). É o que dispõe o art. 6º do Código:

Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, **quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação** destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:

- I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha;
- II - proteger as restingas ou veredas;
- III - proteger várzeas;
- IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
- V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;
- VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
- VII - assegurar condições de bem-estar público;
- VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares.
- IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.

Nesses casos, exige-se a edição de decreto assinado pelo Chefe do Poder Executivo (Prefeito, Governador ou Presidente da República). A extinção, todavia, exige a edição de lei específica.

2.4. REGIME ESPECIAL DE PROTEÇÃO E EXPLORAÇÃO EXCEPCIONAL

Em regra, **não é possível a supressão de vegetação em APP**. Contudo, excepcionalmente o Código Florestal autoriza a supressão de vegetação, em área de preservação permanente, nas hipóteses de **utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental**.

2.4.1. UTILIDADE PÚBLICA

São hipóteses de utilidade pública:

Art. 3º (...)

VIII - utilidade pública:

- a) as atividades de **segurança nacional e proteção sanitária**;
- b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos **serviços públicos de transporte, sistema viário**, inclusive aquele necessário aos **parcelamentos de solo urbano** aprovados pelos Municípios, **saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão**, instalações necessárias à realização de ~~competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais~~, bem como **mineração**, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;
- c) atividades e obras de **defesa civil**;
- d) atividades que comprovadamente proporcionem **melhorias na proteção das funções ambientais** referidas no inciso II deste artigo;



e) **outras atividades similares** devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;

O STF entendeu, no bojo da ADC nº 2 e da ADI nº 4.903, pela inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e “competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”. Entendeu a Corte que não se pode aceitar que um Estado,

ao qual é imposta constitucionalmente a defesa e preservação do meio ambiente, conceba a gestão de resíduos (construção de aterros sanitários) e o lazer como hipóteses de intervenção e supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e em áreas de uso restrito.

Não se mostra compatível com o art. 225 da CF/88 a autorização da relativização da proteção da vegetação nativa protetora de nascentes, por exemplo, para a “gestão de resíduos” ou para a realização de competições esportivas.

2.4.2. INTERESSE SOCIAL

São hipóteses de interesse social, para fins de supressão de APP, nos termos do Código Florestal:

Art. 3º (...)

IX - interesse social:

- a) **as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa**, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;
- b) a **exploração agroflorestal sustentável** praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área;
- c) a **implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas**, observadas as condições estabelecidas nesta Lei;
- d) a **regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas**, observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009;
- e) **implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade**;
- f) as **atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho**, outorgadas pela autoridade competente;
- g) **outras atividades similares** devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;

O STF também consolidou entendimento no sentido de conferir interpretação conforme a Constituição aos incisos VIII e IX, do art. 3º, que cuidam das hipóteses de utilidade pública e interesse social para fins de supressão de vegetação nativa. Entendeu a Corte que os dispositivos devem ser interpretados de modo a **se condicionar a intervenção**



excepcional na APP, por interesse social ou utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à atividade proposta.

2.4.3. ATIVIDADES EVENTUAIS OU DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

São hipóteses de atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

Art. 3º (...)

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

- a) **abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água** ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável;
- b) **implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;**
- c) **implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;**
- d) **construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;**
- e) **construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;**
- f) **construção e manutenção de cercas na propriedade;**
- g) **pesquisa científica** relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável;
- h) **coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;**
- i) **plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área;**
- j) **exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;**
- k) **outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;**

Ressalte-se que o Código Florestal dispensou a autorização do órgão ambiental competente para execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil, destinadas à prevenção ou mitigação de acidentes em áreas urbanas.

Isto é, via de regra, para explorar APP, ainda que se trate de interesse público, social ou baixo impacto ambiental, será necessária autorização do órgão competente.

2.5. ÁREAS CONSOLIDADAS EM APPS

Nos termos do próprio Código Florestal, área rural consolidada é “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção de regime de pousio” (art. 3º, IV).



“Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.”

Desse modo, as áreas rurais consolidadas serão monitoradas pelo CAR – Cadastro Ambiental Rural e nelas devem ser adotadas medidas de mitigação dos impactos ambientais, com o objetivo de conservação do solo e das águas, pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural.

O Código Florestal veda, nesses locais, a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, ou seja, vedam-se novos desmatamentos.

No caso de uma intervenção consolidada em mata ciliar, na hipótese de residência e de infraestrutura relacionada às atividades agrossilvipastoris, será admitida a manutenção, independentemente da recomposição da área desflorestada (desmatada), desde que não haja agravamento dos processos erosivos e de inundações, e que não haja risco para as pessoas.

2.6. FORMAS DE RECOMPOSIÇÃO

Formas de recomposição parcial das áreas desmatadas devem ser adotadas pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural que tenha sua situação consolidada até dia 22 de julho de 2008. No entanto, a tolerância não isenta o proprietário ou possuidor de adotar medidas para recompor os **danos ambientais** causados.

Em matas ciliares, se houver áreas consolidadas, sem riscos de erosão ou de danos às pessoas, é possível que não haja essa recomposição, nos termos do § 12 do art. 61-A.

Nas demais áreas de matas ciliares, exige-se a recomposição. Os possuidores ou proprietários rurais deverão recompor as faixas marginais, desde a borda do leito regular, variando a dimensão dessa recomposição de acordo com o tamanho do imóvel:

Art. 61-A. (...)

§ 1º Para os imóveis rurais com área de **até 1 (um) módulo fiscal** que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em **5 (cinco) metros**, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água.

§ 2º Para os imóveis rurais **com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais** que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em **8 (oito) metros**, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água.

§ 3º Para os imóveis rurais com **área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais** que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em **15 (quinze) metros**, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água.

§ 4º Para os imóveis rurais com **área superior a 4 (quatro) módulos fiscais** que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:

I - (VETADO);

II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o **mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 (cem) metros**, contados da borda da calha do leito regular.



§ 5º Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no **entorno de nascentes e olhos d'água perenes**, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio **mínimo de 15 (quinze) metros**.

§ 6º Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no **entorno de lagos e lagoas naturais**, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

I - **5 (cinco) metros**, para imóveis rurais com área de **até 1 (um) módulo fiscal**;

II - **8 (oito) metros**, para imóveis rurais com **área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais**;

III - **15 (quinze) metros**, para imóveis rurais com **área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais**; e

IV - **30 (trinta) metros**, para imóveis rurais com **área superior a 4 (quatro) módulos fiscais**.

§ 7º Nos casos de áreas rurais consolidadas em **veredas**, será obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de:

I - **30 (trinta) metros**, para imóveis rurais com área de **até 4 (quatro) módulos fiscais**; e

II - **50 (cinquenta) metros**, para imóveis rurais com **área superior a 4 (quatro) módulos fiscais**.

Em todos os casos, a recomposição consistirá na adoção de métodos, que poderão ser adotados isolada ou cumulativamente:

- Condução de regeneração natural de espécies nativas;
- Plantio de espécies nativas;
- Plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas;
- Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis de pequenas propriedades rurais ou pequenas posses rurais.

Nos casos de regularização fundiária, sejam eles de interesse específico ou de interesse social, havendo hipótese de regularização fundiária em área urbana consolidada e que ocupa APP não identificada como área de risco, a regularização ambiental será admitida por meio de um simples projeto de regularização fundiária.

2.7. DESAPROPRIAÇÃO EM APP E INDENIZAÇÃO

Em caso de desapropriação de imóvel, por utilidade pública ou por interesse social, há discussão se a APP deve ser contabilizada para fins de indenização. Nesses casos, o STF entende que a área de **APP deverá ser computada e o sujeito deve ser indenizado por sua perda**:

“A área de cobertura vegetal sujeita à limitação legal e, consequentemente à vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 677647 AgR / AP - 2008 – Min. Eros Grau)

3. RESERVA LEGAL

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



(...)

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma **propriedade ou posse rural**, delimitada nos termos do art. 12, com a função **de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;**

Anote-se, que a reserva legal é parte de imóvel **rural** que está sendo protegida. Com efeito, mesmo que posteriormente a propriedade venha a ocupar perímetro urbano, o proprietário continuará obrigado a manter a área de reserva legal:

Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal.

O sujeito só ficará desobrigado da área de reserva legal quando houver **registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado** segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor.

Por ser genérica e decorrer diretamente da lei, a reserva legal consiste em uma **limitação ao direito de propriedade, não sendo cabível indenização ao particular.**

3.1. PERCENTUAIS MÍNIMOS DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL

Art. 12. **Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente**, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:

I - **localizado na Amazônia Legal:**

- a) **80% (oitenta por cento)**, no imóvel situado em área de **florestas**;
- b) **35% (trinta e cinco por cento)**, no imóvel situado em área de **cerrado**;
- c) **20% (vinte por cento)**, no imóvel situado em área de **campos gerais**;

II - **localizado nas demais regiões do País: 20%** (vinte por cento).

“Art. 68. Os proprietários de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época são dispensados de promover a recomposição para os percentuais exigidos nesta Lei.”

Verifica-se, portanto, que a regra de manutenção de área de reserva legal das propriedades rurais está relacionada à localização do imóvel: dentro ou fora da Amazônia Legal. Nesse sentido, convém salientar que a Amazônia Legal se trata de uma área legalmente instituída que engloba nove Estados brasileiros. Atenção: a Amazônia Legal não necessariamente corresponde à área da Floresta Amazônica!

A legislação informa que compõem a Amazônia Legal os seguintes entes federativos: **Acre, Amapá e Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Mato Grosso** e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos **Estados de Tocantins e Goiás**, e ao **oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão.**



3.2. COTA DE RESERVA AMBIENTAL

A Cota de Reserva Ambiental (CRA), instituto que consagra o princípio do **protetor-recebedor**, trata-se de um título nominativo que **representa área com vegetação nativa, existente ou em recuperação**. Desse modo, o proprietário ou possuidor do imóvel com reserva legal conservada e inscrita no CAR, cuja área ultrapasse o mínimo estabelecido no Código Florestal, poderá se valer do excedente para instituir **servidão ambiental** e para instituir a **cota de reserva ambiental**.

Assim, a titularidade da CRA poderá ser adquirida mediante transmissão gratuita ou onerosa e seu titular poderá utilizá-la para compensar a reserva legal de imóvel situado no mesmo bioma da área ao qual o título está vinculado, **desde que haja identidade ecológica**. Esse foi o entendimento do STF na ADI ajuizada em face de dispositivos do Código Florestal.

Cada título representativo de CRA corresponde a **1 hectare**.

3.3. DEFINIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL

A localização da reserva legal dentro de uma propriedade rural será definida casuisticamente pelo órgão estadual ambiental, integrante do SISNAMA, ou por instituição por ele habilitada, após sua inclusão no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A propósito:

Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios:

I - o **plano de bacia hidrográfica**;

II - o **Zoneamento Ecológico-Econômico**

III - a **formação de corredores ecológicos** com outra Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida;

IV - as **áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade**; e

V - as **áreas de maior fragilidade ambiental**.

§ 1º O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o art. 29 desta Lei.

§ 2º Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do Sisnama, em razão da não formalização da área de Reserva Legal.

O Código Florestal permite, ainda, que as APPs existentes na propriedade rural sejam levadas em consideração quando do cálculo da área a ser legalmente protegida a título de reserva legal, desde que cumpridos certos requisitos:

Art. 15. **Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que:**

I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo;

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei.



Assim, se 5% do imóvel seja área de preservação permanente, o proprietário deverá preservar mais 15%, para alcançar os 20% exigidos para as áreas que se localizam fora da Amazônia Legal.

Vale ressaltar, ainda, que o Código Florestal exonera determinados empreendimentos da manutenção de área destinada à reserva legal.

Art. 12. (...)

§ 6º Os empreendimentos de **abastecimento público de água e tratamento de esgoto** não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal.

§ 7º Não será exigido Reserva Legal relativa às **áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica**, nas quais funcionem empreendimentos de **geração de energia elétrica, subestações** ou sejam instaladas **linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica**.

§ 8º Não será exigido Reserva Legal relativa às **áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias**.

A legislação também obriga que os proprietários registrem a área de reserva legal no CAR, exonerando-os, nesses casos, da promovê-lo no registro de imóveis. No que tange às pequenas propriedades ou posses rurais, a inscrição da reserva legal é obrigatória, porém gratuita.

Na área de reserva legal será proibido o corte raso da vegetação, todavia é possível o manejo sustentável:

Art. 17. **A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa** pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º **Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável**, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas no art. 20.

§ 2º **Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural familiar**, os órgãos integrantes do Sisnama deverão estabelecer **procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo**.

§ 3º É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008.

§ 4º Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o § 3º deste artigo, o processo de recomposição da Reserva Legal em até 2 (dois) anos contados a partir da data da publicação desta Lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental - PRA, de que trata o art. 59.

Para a pequena propriedade ou posse rural familiar admite-se o manejo sustentável da reserva legal para a exploração de atividades de caráter eventual, sem propósito comercial, direto ou indireto, e voltadas ao consumo próprio, **independentemente de autorização de órgão competente**.

Importante destacar que a legislação tributária, notadamente a Lei nº 9.393/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) **excluiu as APPs e áreas de reserva legal da área tributável pelo ITR**.

Por fim, o Código Florestal dispõe que os proprietários e os possuidores rurais que detinham até 22 de julho de 2008 área de reserva legal em extensão inferior ao disposto



naquela norma poderão regularizar a sua situação, **independentemente do Programa de Regularização Ambiental**.

Nesse caso, para recomposição e adequação, poderão adotar as seguintes alternativas, cumulativamente ou alternativamente:

- **Recomposição da Reserva Legal**, que deverá ser concluída em até 20 anos. A cada 2 anos, pelo menos 10% dessa recomposição deve ter sido concluída.

- **Regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal**. Caso a perícia conclua que, diante da paralisação da exploração a vegetação naturalmente se regenerará, então bastará essa obrigação de não fazer.

- **Compensação da Reserva Legal**, que pode ser efetuada através da aquisição de cota da reserva ambiental, arrendamento de área sobre servidão ambiental ou de reserva legal etc.

No caso das **propriedades rurais, com no máximo 4 módulos fiscais, que até 22/07/08 possuíam um remanescente de vegetação nativa, não há obrigatoriedade de recomposição**. Todavia, ficará vedada nova conversão para uso alternativo do solo.

3.4. APICUNS E SALGADOS

Apicuns são áreas de solo hipersalinos, situadas em regiões de marés superiores, que são inundadas pelas marés e apresentam uma salinidade superior a 150 partes por 1.000. Há aqui uma espécie de brejo de água salgadas próximo ao mar. **Salgados**, por sua vez, são áreas situadas em regiões que sofrem inundações intermediárias entre as marés. Nesses locais, o solo terá uma salinidade variável entre 100 a 150 partes por 1.000.

Tanto apicuns quanto salgados podem ser utilizados para atividades de **carcinicultura e salinas**. **Carcinicultura** se trata de técnica de criação de camarões em cativeiros. Já **salinas** são áreas de produção de sal marinho pela evaporação da água do mar ou de lagos de água salgada.

Permite-se a utilização de apicuns e salgados para carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes requisitos:

§ 1º Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes requisitos:

I - **área total ocupada em cada Estado não superior a 10% (dez por cento) dessa modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e a 35% (trinta e cinco por cento) no restante do País**, excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao disposto no § 6º deste artigo;

II - **salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais** arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros;

III - **licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental estadual**, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e, no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, realizada regularização prévia da titulação perante a União;

IV - **recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos**;

V - **garantia da manutenção da qualidade da água e do solo**, respeitadas as Áreas de Preservação Permanente; e

VI - **respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais**.



3.5. ÁREAS DE USO RESTRITO

As áreas de uso restrito são uma das inovações do Código Florestal. Elas **têm como objetivo proteger o desenvolvimento do Pantanal e das planícies pantaneiras do Brasil.**

Lembre-se que o Pantanal, que se estende pelos territórios do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é considerado patrimônio nacional pela CF/88.

Assim, o Código Florestal permitiu, nos pantanais e nas planícies pantaneiras, **a exploração desde que ecologicamente sustentável:**

Art. 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida a exploração **ecologicamente sustentável**, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando **novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente**, com base nas recomendações mencionadas neste artigo.

Art. 11. Em áreas de inclinação entre 25º e 45º, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, **sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social.**

3.6. ÁREAS VERDES URBANAS

Nos termos da legislação florestal, são consideradas áreas verdes urbanas:

Art. 3º (...)

XX - área verde urbana: **espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor**, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, **indisponíveis para construção de moradias**, destinados aos propósitos de **recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;**

A gestão das áreas verdes urbanas fica a cargo dos Municípios, que, de acordo com o Código Florestal, contarão com instrumentos para o seu estabelecimento:

Art. 25. O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos:

I - o exercício do **direito de preempção** para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

II - a **transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas**

III - o **estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos**, empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e

IV - **aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental.**

3.7. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

3.7.1. INTRODUÇÃO

Unidades de conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente



instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Foram regulamentados pela Lei Federal nº 9.985/2000, a qual instituiu o **Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)**.

Essa norma previu 12 modalidades de unidades de conservação, que são divididas em **Unidades de Conservação de Proteção Integral** e **Unidades de Conservação de Uso Sustentável**.

Podem ser criadas **por lei** ou **por outro ato infralegal**, no entanto, supressão ou alteração desses espaços devem necessariamente ser precedidos por lei.

3.7.2. ESTUDOS TÉCNICOS E CONSULTA PÚBLICA

A Lei nº 9.985/00 determina que a criação de uma Unidade de Conservação (UC) demanda a elaboração de estudos técnicos e consulta pública. Excetua, contudo, as estações ecológicas e reservas biológicas da realização de consultas públicas.

A realização de estudos técnicos e consultas públicas visa verificar o interesse de estabelecimento de maiores níveis de proteção às áreas, bem como verificar a existência de interesse público na instituição da unidade de conservação. A instituição de estações ecológicas e reservas biológicas, todavia, tem interesse público presumido, por isso torna-se dispensável apenas a realização de consulta pública.

O STF já decidiu que a consulta pública não tem caráter vinculante, mas é de realização obrigatória, sob pena de macular o ato de criação da unidade de conservação.

3.7.3. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO SNUC

O SNUC é constituído pelo conjunto das UC, que poderão ser federais, estaduais, distritais e municipais (lembre-se que a proteção do meio ambiente é competência comum).

Assim, são **órgãos responsáveis pela gestão** do SNUC:

- **Órgão consultivo e deliberativo:** CONAMA.
- **Órgão central:** Ministério do Meio Ambiente;
- **Órgãos executores:** ICMBio, IBAMA, em caráter supletivo, e os órgãos estaduais, distritais e municipais.

3.7.4. GRUPOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

As unidades de conservação se dividem em dois grandes grupos:

- **Unidades de conservação de proteção integral**
- **Unidades de conservação de uso sustentável**

A) UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL

Nessas unidades, admite-se apenas o **uso indireto dos atributos naturais**. Ou seja, os usos que não envolvam consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, como turismo ecológico e visitação, por exemplo.

Integram as unidades de conservação de proteção integral:

- **Estação Ecológica:** destina-se a realização de pesquisas científicas, sendo de **posse de domínio públicos**.



- **Reserva Biológica:** tem por objetivo a preservação e proteção integral da biota. É de **posse e domínio públicos**.

- **Parque Nacional:** objetiva a preservação de ecossistemas naturais e de grande relevância ecológica ou beleza cênica. Admite a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, recreação e turismo ecológico. É de **posse e domínio públicos**.

- **Monumento Natural:** visa a preservação de sítios naturais raros ou de grande beleza cênica. Pode ser **público** ou **particular**.

- **Refúgio da Vida Silvestre:** busca proteger ambientes naturais, típicos de reprodução de espécies ou comunidades da flora local ou da fauna, seja essa fauna residente ou migratória. Pode ser **público** ou **particular**.

B) UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL

Essa modalidade de espaço territorial especialmente protegido permite o **uso direto**, o qual envolve a coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais. Trata-se, portanto, de exploração **sustentável** da área.

Tem por finalidade compatibilizar a exploração da natureza com a necessidade de assegurar a perenidade dos recursos naturais.

São consideradas unidades de uso sustentável:

- **Área de Proteção Ambiental (APA):** é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas, visando a proteção do meio ambiente. Pode ser instituída em áreas **públicas** ou **particulares**.

- **Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE):** cuida-se de área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga espécies raras. Visa a manutenção de ecossistemas naturais de importância regional ou local. Pode ocorrer em áreas **públicas** ou **particulares**.

- **Floresta Nacional (FLONA):** área **pública** com cobertura florestal predominantemente ocupada por vegetação nativa, cujo objetivo básico relaciona-se ao uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e à pesquisa científica.

- **Reserva Extrativista (RESEX):** propriedade **pública**, utilizada por populações extrativistas tradicionais que se valem dela para sua sobrevivência. Nesse local, é proibida a exploração de recursos minerais e a caça, amadorista ou profissional. Tem por objetivos básicos a proteção dos meios de vida e da cultura dessas populações, bem como assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.

- **Reserva de Fauna:** propriedade **pública**. Área com populações animais de espécies nativas, onde se permite a exploração de recursos faunísticos (como, por exemplo, a extração de leite animal), mas é proibida a caça, amadora ou profissional.

- **Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS):** propriedade **pública**, que se baseia em sistemas sustentáveis de exploração, herdados de gerações anteriores. As populações que ocupam a RDS têm direito à posse e ao uso da reserva, nos termos dispostos em contrato firmado com o poder público.

- **Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN):** propriedade **particular**, gravada com perpetuidade. Objetiva conservar a diversidade biológica **apenas sendo permitida a pesquisa e visitação**.



3.7.5. ZONAS DE AMORTECIMENTO

Zona de amortecimento é o **entorno de uma UC**, onde **as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas**, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. A zona de amortecimento, uma vez definida formalmente, **não pode ser transformada em zona urbana**.

Todas as unidades de conservação terão zonas de amortecimento, exceto áreas de proteção ambiental e reservar particulares do patrimônio nacional.

3.7.6. CORREDORES ECOLÓGICOS

São **porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas**, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.

Ficam dispensadas da criação de corredores ecológicos as áreas de proteção ambiental e as reservas naturais do patrimônio natural. Nas demais unidades de conservação, **haverá corredores ecológicos quando se mostrar conveniente**.

3.7.7. MOSAICO

Dá-se quando existir um **conjunto de UC de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas**.

No caso do mosaico, **a gestão deverá ser feita de forma integrada e participativa**, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.

3.7.8. PLANO DE MANEJO

Plano de manejo pode ser conceituado como um **documento técnico**, mediante o qual **se estabelece o zoneamento da UC e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais**, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.

O SNUC determina que todas as unidades de conservação devem dispor de um **plano de manejo**, que abrangerá toda a área da **UC**, sua **zona de amortecimento** e os **corredores ecológicos**, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

O Plano de Manejo de uma UC deve ser elaborado no **prazo de 5 anos a partir da data de sua criação**.

3.7.9. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE CARÁTER PROVISÓRIO

Antes da criação da UC é preciso que haja **limitações administrativas de caráter provisório**, vigorando durante o trâmite de **estudos técnicos**.



As limitações administrativas têm caráter temporário, com **prazo máximo improrrogável de 7 meses**.

3.7.10. COMPENSAÇÃO

No caso de atividade em UC que gere **significativo impacto ambiental**, é necessário que o poluidor tenha **licenciamento**, devendo apoiar a manutenção de uma unidade de proteção integral, por meio de **indenização** ou **compensação pelo impacto ambiental**. Cuida-se de materialização do **princípio do usuário-pagador**.

Anteriormente, a lei consignava que o percentual a ser investido pelo empreendedor seria calculado a partir do investimento realizado. No entanto, o STF decidiu ser inconstitucional a fixação de percentual sobre os custos, uma vez que não se poder afirmar que o custo do investimento necessariamente tem relação com impacto gerado.

Assim, a Corte fixou o entendimento de que o valor da indenização deve ser **proporcional ao dano que se dará pela exploração da UC**, cabendo **ao órgão ambiental licenciador da atividade definir quais serão as UC beneficiadas com a compensação**.

Quando o **empreendimento afetar uma UC específica** ou zona de amortecimento de uma UC específica, **o licenciamento só poderá ser concedido com autorização do órgão responsável por esta UC**.

Nesse caso, **a UC afetada, deverá ser uma das beneficiadas pela compensação**, mesmo que não pertencente ao grupo de unidades de conservação de proteção integral. Lembrando que a Lei determina que as unidades de proteção integral serão as destinatárias do instituto da compensação.

3.7.11. RESERVAS DA BIOSFERA

A Reserva da Biosfera é um modelo internacional da UNESCO de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, sendo reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera – MAB".

São constituídas por áreas de domínio público ou privado e têm como objetivos básicos a preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.

No Brasil, a UNESCO já reconheceu como reserva da biosfera:

- Mata Atlântica
- Cerrado
- Cinturão Verde da Cidade de São Paulo
- Pantanal Mato-Grossense
- Caatinga
- Amazônia Central
- Serra do Espinhaço

Art. 41. (...)

§ 1º A Reserva da Biosfera é constituída por:

- I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;
- II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo; e



III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.

§ 2º A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado.

§ 3º A Reserva da Biosfera **pode ser integrada por unidades de conservação já criadas** pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica.

§ 4º A Reserva da Biosfera é **gerida por um Conselho Deliberativo**, formado por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da unidade.

§ 5º A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera – MAB", estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro.

3.8. MATA ATLÂNTICA

A Constituição Federal reconhece o bioma Mata Atlântica como patrimônio nacional, nos termos de seu art. 225, § 4º. Assim, foi editada a Lei Federal nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa desse bioma.

3.8.1. FLORESTAS E ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS AO BIOMA MATA ATLÂNTICA

A Lei nº 11.428/2006 elenca as formações florestais que integram a Mata Atlântica:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, **consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais** nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: **Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista**, também denominada de **Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual**, bem como os **manguezais**, as vegetações de **restingas**, **campos de altitude**, **brejos interioranos** e **encaves florestais do Nordeste**.

Parágrafo único. Somente os remanescentes de **vegetação nativa no estágio primário** e nos **estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração** na área de abrangência definida no caput deste artigo **terão seu uso e conservação regulados por esta Lei**.

3.8.2. OBJETIVOS DA LEI DO BIOMA MATA ATLÂNTICA

Conforme preconiza o art. 6º da norma, a proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o **desenvolvimento sustentável** e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social.

Tem-se, portanto, que a *mens legis* da norma é conservar o que ainda existe de Mata Atlântica: pouco mais de 8% da sua formação original.

3.8.3. TUTELA LEGAL DO ESTÁGIO DA MATA ATLÂNTICA

A tutela legal do bioma variará **de acordo com o estágio da vegetação da Mata Atlântica**, que é classificada pelo CONAMA como:



- Vegetação primária
- Vegetação secundária em estágio avançado de regeneração
- Vegetação secundária em estágio médio de regeneração
- Vegetação secundária em estágio inicial de regeneração

Ressalte-se que a classificação será mantida se houver incêndio, desmatamento ou qualquer tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada. Assim, realizada a classificação da área, não é possível que um indivíduo a queime para desclassificá-la.

3.8.4. CORTE E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando:

I - a vegetação:

- a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;
- b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;
- c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração;
- d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou
- e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental, em especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal.

Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na alínea a do inciso I deste artigo, os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão as medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o exijam, ou fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de áreas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies.

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.

§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.

§ 3º Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea b do inciso VII do art. 3º desta Lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse nacional.



Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados:

I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionistas;

II - (VETADO)

III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 ;

IV - nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.

Art. 30. É **vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, para fins de loteamento ou edificação**, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração as seguintes restrições:

I - nos perímetros urbanos aprovados **até a data de início de vigência desta Lei**, a supressão de **vegetação secundária em estágio avançado de regeneração** dependerá de **prévia autorização do órgão estadual competente** e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a **preservação de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área total coberta por esta vegetação**, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis;

II - nos perímetros urbanos aprovados **após a data de início de vigência desta Lei**, é **vedada a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração** do Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação.

Art. 31. Nas **regiões metropolitanas e áreas urbanas**, assim consideradas em lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em **área de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração**, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de **prévia autorização do órgão estadual competente**, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.

§ 1º Nos perímetros urbanos aprovados **até a data de início de vigência desta Lei**, a supressão de **vegetação secundária em estágio médio de regeneração** somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que **garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação**.

§ 2º Nos perímetros urbanos delimitados **após a data de início de vigência desta Lei**, a supressão de **vegetação secundária em estágio médio de regeneração** fica condicionada à **manutenção de vegetação em estágio médio de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área total coberta por esta vegetação**.

Portanto, a **supressão de vegetação primária** para fins de loteamento ou edificação, em **áreas urbanas** ou **regiões metropolitanas**, fica **proibida**.

Em síntese:

- **Área de vegetação primária:** proibida a supressão para loteamento e edificação;

- **Área de vegetação secundária:** depende

- **Estágio médio:**

Perímetro urbano aprovado antes da Lei: pode suprimir, deixando 30%;



Perímetro urbano delimitado após a Lei: pode suprimir, deixando 50%;

- **Estágio avançado:**

Perímetro urbano aprovado antes da Lei: pode suprimir, deixando 50%

(art. 30, I);

Perímetro urbano delimitado após a Lei: proibida a supressão.

3.8.5. EXPLORAÇÃO EVENTUAL

Exploração eventual, ou seja, consumo sem finalidade comercial, de recursos naturais provenientes do bioma Mata Atlântica, por populações tradicionais ou pequenos produtores rurais, **independe** de autorização dos órgãos ambientais:

Art. 9º A **exploração eventual**, sem propósito comercial direto ou indireto, **de espécies da flora nativa, para consumo** nas propriedades ou posses das **populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais, independe de autorização** dos órgãos competentes, conforme regulamento.

Contudo, frise-se que, mesmo nesses casos, a exploração eventual não será admitida se estivermos diante de espécies ameaçadas de extinção.

3.8.6. MEDIDA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

A compensação ambiental consiste na **destinação de área equivalente à extensão da área desmatada**, que tenha as **mesmas características ecológicas**, que **esteja na mesma bacia hidrográfica** e, sempre que possível, **na mesma microbacia hidrográfica**, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos da Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.

Art. 17. **O corte ou a supressão** de vegetação **primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração** do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, **ficam condicionados à compensação ambiental**, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.

A compensação ambiental prevista para o corte ou supressão de vegetação será indispensável para concessão do licenciamento.

Assim, é necessário que o empreendedor:

- destine uma área equivalente à área que será desmatada;
- a área deverá ter características ecológicas semelhantes à área desmatada;
- a área deve estar na mesma bacia hidrográfica;
- se possível, localizar-se na mesma microbacia hidrográfica.

Se não for possível a compensação ambiental, o empreendedor deve promover a reposição florestal com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica e, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.



3.4. JURISPRUDÊNCIA

É inconstitucional a redução ou supressão de unidade de conservação por meio de medida provisória.

O STF entendeu ser inconstitucional a redução ou a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, como as unidades de conservação, por meio de medida provisória, por violar o art. 225, § 1º, III, da CF/88. Desse modo, tem-se que a redução ou a supressão desses espaços somente é permitida mediante lei em sentido estrito. (STF, ADI 4.717/DF – Informativo 896)

Constitucionalidade do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

O STF decidiu:

- 1) declarar a inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, contidas no art. 3º, VIII, b, do novo Código Florestal;
- 2) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, VIII e IX, de modo a se condicionar a intervenção excepcional em APP, por interesse social ou utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à atividade proposta;
- 3) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, XVII e ao art. 4º, IV, para fixar a interpretação de que os entornos das nascentes e dos olhos d’água intermitentes configuram área de preservação permanente;
- 4) declarar a inconstitucionalidade das expressões “demarcadas” e “tituladas”, contidas no art. 3º, parágrafo único;
- 5) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica;
- 6) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”;
- 7) que todos os demais dispositivos do novo Código Florestal são constitucionais.

(STF, ADC 42/DF, ADI 4.901/DF, ADI 4.902/DF, ADI 4.903/DF e ADI 4.937/DF – Informativo 892)



CAPÍTULO 7 — PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO

1. INTRODUÇÃO

O art. 216 da CF/88 consigna que constituem patrimônio cultural brasileiro os **bens de natureza material e imaterial**, tomados individualmente ou em conjunto, **portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira**.

Os incisos do art. 216 trazem **alguns exemplos daquilo que é considerado patrimônio cultural brasileiro**:

- I - as formas de expressão;
- II - os modos de criar, fazer e viver;
- III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
- IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
- V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Tratando-se do gênero meio ambiente, a competência para a proteção do patrimônio cultural é comum dos entes federados, nos termos do art. 23 da CF/88:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Aos **Estados** e ao **DF** é **facultado vincular um fundo estadual ao fomento da cultura até 0,5% da receita tributária líquida**, conforme §6º do art. 216, incluído pela EC 42/03, para o financiamento de programas e projetos culturais. Nesse caso, fica vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

- despesas com pessoal e encargos sociais;
- serviço da dívida;
- qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

2. PLANO NACIONAL DE CULTURA, SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA E INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO

2.1. PLANO NACIONAL DE CULTURA

A EC 48/05 inseriu o §3º ao art. 215 da CF, instituindo o chamado Plano Nacional de Cultura. Esse plano **deve ser estabelecido por lei**, tendo como **objetivos** a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; a produção, promoção e difusão de bens culturais; a formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas



dimensões; a democratização do acesso aos bens de cultura, e a valorização da diversidade étnica e regional

Nesse sentido, a Lei nº 12.343/2010 foi editada para instituir o referido Plano Nacional de Cultura. Essa lei também criou o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais.

O Plano Nacional de Cultura tem **validade decenal (10 anos)** e tem como princípios e objetivos:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Cultura, em conformidade com o § 3º do art. 215 da Constituição Federal, constante do Anexo, com duração de 10 (dez) anos e regido pelos seguintes **princípios**:

- I - liberdade de expressão, criação e fruição;
- II - diversidade cultural;
- III - respeito aos direitos humanos;
- IV - direito de todos à arte e à cultura;
- V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;
- VI - direito à memória e às tradições;
- VII - responsabilidade socioambiental;
- VIII - valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;
- IX - democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;
- X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais;
- XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia da cultura;
- XII - participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais.

Art. 2º São **objetivos** do Plano Nacional de Cultura:

- I - reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira;
- II - proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;
- III - valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;
- IV - promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções;
- V - universalizar o acesso à arte e à cultura;
- VI - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;
- VII - estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;
- VIII - estimular a sustentabilidade socioambiental;
- IX - desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a exportação de bens, serviços e conteúdos culturais;
- X - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus detentores;
- XI - qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado;
- XII - profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais;
- XIII - descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;
- XIV - consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação das políticas culturais;
- XV - ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo contemporâneo;
- XVI - articular e integrar sistemas de gestão cultural.

2.2. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS

A Lei nº 12.343/10, em seu art. 9º, criou o **Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC**.

Os **objetivos** desse sistema são:



I - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por cultura, que permitam a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a implementação do PNC e sua revisão nos prazos previstos;

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos de economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismos de indução e regulação da atividade econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais públicos e privados;

III - exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em geral, assegurando ao poder público e à sociedade civil o acompanhamento do desempenho do PNC.

2.3. SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

A EC 71/12 inseriu o art. 216-A na Constituição Federal, que prevê o **Sistema Nacional de Cultura**, o qual deve ser **disciplinada por lei federal**.

De acordo com o art. 216-A, o **Sistema Nacional de Cultura deve ser organizado em regime de colaboração**, de forma **descentralizada e participativa**, instituindo um **processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes**, mediante **pacto entre os entes da Federação e a sociedade**.

O objetivo do Sistema Nacional de Cultura é **promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais**.

O Sistema Nacional de Cultura **fundamenta-se na Política Nacional de Cultura**, devendo observar os seguintes **princípios**:

I - diversidade das expressões culturais;

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;

VII - transversalidade das políticas culturais;

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;

IX - transparência e compartilhamento das informações;

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

2.4. POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA

Posteriormente, foi editada a Lei nº 13.018/2014 que aprovou a Política Nacional de Cultura Viva. Trata-se de uma **parceria entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios** com a **sociedade civil**, no campo da cultura, e tem como objetivo a **ampliação do acesso da população brasileira às condições de exercício dos direitos culturais**.

Os **objetivos** trazidos pela lei para a Política Nacional de Cultura Viva são:



- I - garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos brasileiros, dispondo-lhes os meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e difundir iniciativas culturais;
- II - estimular o protagonismo social na elaboração e na gestão das políticas públicas da cultura;
- III - promover uma gestão pública compartilhada e participativa, amparada em mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade civil;
- IV - consolidar os princípios da participação social nas políticas culturais;
- V - garantir o respeito à cultura como direito de cidadania e à diversidade cultural como expressão simbólica e como atividade econômica;
- VI - estimular iniciativas culturais já existentes, por meio de apoio e fomento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- VII - promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
- VIII - potencializar iniciativas culturais, visando à construção de novos valores de cooperação e solidariedade, e ampliar instrumentos de educação com educação;
- IX - estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens artísticas e espaços públicos e privados disponibilizados para a ação cultural.

A Política Nacional de Cultura Viva **tem como beneficiária a sociedade e prioritariamente os povos, grupos, comunidades e populações em situação de vulnerabilidade social**. Esses grupos são aqueles com reduzido acesso aos meios de produção, registro, fruição e difusão cultural, que requeiram maior reconhecimento de seus direitos humanos, sociais e culturais ou quando estiver caracterizada ameaça a sua identidade cultural.

São instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva:

- I - **pontos de cultura**: entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades;
- II - **pontões de cultura**: entidades com constituição jurídica, de natureza/finalidade cultural e/ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e articulem atividades culturais, em parceria com as redes regionais, identitárias e temáticas de pontos de cultura e outras redes temáticas, que se destinam à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos locais e à articulação entre os diferentes pontos de cultura que poderão se agrupar em nível estadual e/ou regional ou por áreas temáticas de interesse comum, visando à capacitação, ao mapeamento e a ações conjuntas;
- III - **Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura**: integrado pelos grupos, coletivos e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que desenvolvam ações culturais e que possuam certificação simplificada concedida pelo Ministério da Cultura.

Os pontos e pontões de cultura constituem **elos entre a sociedade e o Estado**, com o objetivo de desenvolver ações culturais sustentadas pelos **princípios da autonomia**, do **protagonismo** e da **capacitação social das comunidades locais**. Poderão **estabelecer parceria e intercâmbio com as escolas e instituições da rede de educação básica**, do ensino fundamental, médio e superior, do ensino técnico e com **entidades de pesquisa e extensão**. Para **recebimento de recursos públicos**, os pontos e pontões de cultura serão **selecionados por edital público**. A ideia é estimular as manifestações culturais de cada sociedade.



2.5. INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO

Na esfera federal foi criado o IPHAN, que é o **Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**. Trata-se de **autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura**, que tem como competência a **proteção, fiscalização, promoção e estudo do patrimônio cultural brasileiro**.

A CF, em seu art. 216, §1º, traz um **rol exemplificativo** de defesa do patrimônio cultural brasileiro, que se dará por meio de **inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação**.

Basicamente, **inventariar** é listar, sendo o inventário uma espécie de listas dos bens culturais que temos.

Vigilância, por sua vez, cuida-se do ato de vigiar, mediante a contratação de pessoas para prevenir a pichação em prédios tombados.

A **desapropriação**, a seu turno, é uma modalidade supressiva de intervenção do Estado na propriedade. É uma medida extrema de proteção do bem cultural. Nesses casos, o fundamento é a **utilidade pública**, devendo o sujeito receber a indenização em dinheiro.

Por fim, o **registro** e o **tombamento** são os mais utilizados, motivo pelo qual serão tratados individualmente.

2.5.1. REGISTRO

Registro é instrumento de proteção de **bens culturais imateriais**, ao contrário do tombamento, que é de bens culturais materiais.

Na esfera federal, conforme Decreto 3.551/00, foram criados **quatro livros de registro**, sendo este **rol exemplificativo**:

- **Livro de Registro dos Saberes**: onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;

- **Livro de Registro das Celebrações**: onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;

- **Livro de Registro das Formas de Expressão**: onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

- **Livro de Registro dos Lugares**: onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.

O processo de registro será levado à apreciação do IPHAN, que emitira parecer acerca da proposta e posteriormente submetido à **decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural**. Em caso de **decisão favorável** do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o bem será inscrito no livro correspondente e receberá o **título de "Patrimônio Cultural do Brasil"**.

Ressalte-se, ainda, que o IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, **pelo menos a cada 10 anos**, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do título de "Patrimônio Cultural do Brasil".

2.5.2. TOMBAMENTO

O tombamento é um instrumento de proteção de **bens culturais materiais** e encontra disciplina no Decreto-Lei nº 25/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e



artístico nacional e foi recepcionado pela ordem constitucional vigente. O tombamento pode ser definido em duas acepções:

- **Tombamento em sentido amplo:**

Nesse sentido, o tombamento é um **procedimento administrativo** que veicula uma **modalidade não supressiva de intervenção concreta do Estado na propriedade**. Esta propriedade poderá ser **pública ou privada**.

O tombamento tem índole declaratória, pois reconhece o bem como patrimônio cultural. Além disso, tem o condão de limitar o uso, o gozo e a disposição do bem.

Em regra, o tombamento é **gratuito**, pois o proprietário de um bem tombamento não tem direito à indenização. No entanto, é possível que **o proprietário do bem tombado comprove que experimentou prejuízos efetivos**. Neste caso, caberá a indenização, conforme entendeu o STJ.

Ainda, o tombamento tem caráter **permanente** e é **indelegável**, destinado à **preservação do patrimônio cultural material**.

O tombamento pode se dar sobre **bens móveis ou imóveis**, e poderá recair sobre monumentos naturais, sítios e paisagens de feição notável.

- **Tombamento em sentido estrito:**

Nessa acepção, o tombamento é **ato administrativo**, sendo o **ato de inscrição** de um bem material em um dos **Livros do Tombo**.

Com efeito, existe divergência sobre a **natureza jurídica do tombamento**, havendo três correntes doutrinárias:

1. É uma **limitação administrativa ao direito de propriedade**.
2. É uma **servidão administrativa**.
3. É uma **modalidade autônoma de intervenção**.

Prevalece o entendimento de que se trata de uma **limitação administrativa ao direito de propriedade**.

A competência para proteger o bem tombado é uma **competência comum**, de forma que o tombamento pode ser realizado por qualquer dos entes federativos. **É possível ainda que haja o tombamento de um determinado bem por mais de uma entidade política**. Assim, um mesmo bem poderá ser tombado pela União e posteriormente por um Município.

Cabe ressaltar, ainda, que o tombamento poderá ser **voluntário** ou **compulsório**:

- **Tombamento voluntário** ocorre quando é consentido pelo proprietário.

- **Tombamento compulsório**, a seu turno, ocorre quando não é consentido pelo proprietário.

O tombamento também poderá se dar em relação a **bens públicos**. Nesse caso, o tombamento é denominado de **tombamento de ofício**. **Inclusive, é possível que haja o tombamento de um bem da União por um Município**.

O STJ admitiu o tombamento de um bem federal por Município, ainda que a União não tenha concordado. Para tanto, fundamentou-se no fato de que a União continuou sendo a proprietária do bem, sendo certo que a competência para a promoção do tombamento é comum entre os entes federados.

No mesmo sentido, singra a recente jurisprudência do STF firmada nos autos da ACO 1.208, em que o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que

a legislação federal veda a desapropriação dos bens da União pelos Estados, segundo o Decreto-Lei 3.365/1941, mas não há referência a tal restrição quanto ao tombamento, disciplinado no Decreto-Lei 25/1937. A lei do tombamento apenas



indica ser aplicável a bens pertencentes a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno.

Ainda, é prevista uma cautelar denominada **tombamento provisório**. Trata-se de uma medida cautelar que tem por objetivo proteger o bem até que haja o tombamento definitivo. O tombamento provisório **surte efeitos desde o momento em que o proprietário é notificado** até o momento em que haja o tombamento definitivo.

Na esfera federal, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possui **4 Livros do Tombo**, conforme Decreto 25/37:

- **Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico**: as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular.
- **Livro do Tombo Histórico**: as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica;
- **Livro do Tombo das Belas Artes**: as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira;
- **Livro do Tombo das Artes Aplicadas**: as obras que se incluem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.

É importante mencionar que **o registro em cartório apenas dá a publicidade ao tombamento**. Isso significa dizer que **o registro cartorário não constitui o tombamento**. O tombamento tem eficácia **desde a notificação do proprietário**, quando se tratar de tombamento provisório, ou **desde a inscrição do bem no Livro do Tombo**, quando se tratar de tombamento definitivo.

Se o bem for **imóvel**, deve-se fazer o registro do tombamento no **Cartório de Registro de Imóveis**. Se o bem for **móvel**, o registro será no **Cartório de Registro de Títulos e Documentos**.

As coisas tombadas **não podem ser destruídas ou demolidas**, ou mutiladas de forma alguma. No caso de necessidade de **restauração ou pintura do bem**, o **proprietário deverá pedir autorização prévia do órgão ambiental**.

Os bens que estão próximos ao bem tombado, sem prévia autorização, também não poderão fazer uma construção que impeça ou que afete a visibilidade do bem tombado. Além disso, os bens da vizinhança **não poderão colocar cartazes ou anúncios sem a autorização do órgão competente**, no tocante ao bem tombado. Caso o façam, estarão sujeitos a pena de multa.

Cabe ao proprietário arcar com a manutenção do bem tombado ou com a reparação do bem tombado. Caso **não tenha recursos** para custear a restauração ou manutenção do bem, **deverá requerer ao Poder Público para que arque com essas despesas**.

É ainda previsto o **direito de preferência (preempção)** na aquisição de bens privados que foram tombados pelo Poder Público. Isto significa dizer que, se o proprietário quiser vender o bem pelo mesmo preço, o Poder Público tem a preferência em adquiri-lo.

Os bens públicos tombados passam a ser inalienáveis aos particulares, deixando de ser considerados bens dominiais, pois **passam a estar afetados à preservação ambiental**.

Prevalece na doutrina que a instituição do tombamento pode se dar **por meio de lei**, mas **também** é possível a instituição de tombamento **pela via judicial**, mediante a propositura de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), que busca tutelar, dentre outros, “bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.

Todavia, existe precedente do STF no sentido de que o tombamento por lei é inadmissível, pois violaria o princípio da separação dos poderes. Isso porque, o ato de tombamento seria um ato próprio do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Legislativo fazê-lo, sob pena de violação à separação dos poderes. Mais recentemente, no entanto, a Corte, nos autos da ACO 1.208, o Plenário entendeu pela possibilidade de lei do Estado do Mato Grosso



do Sul tornar bem público da União. Ressalte-se, contudo, que a edição da lei tem efeito meramente declaratório, sendo certo que a implementação do tombamento deverá se dar por atos praticados pelo Poder Executivo. Veja-se a ementa do acórdão, publicado em 2017:

Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo e Constitucional. 3. Tombamento de bem público da União por Estado. Conflito Federativo. Competência desta Corte. 4. Hierarquia verticalizada, prevista na Lei de Desapropriação (Decreto-Lei 3.365/41). Inaplicabilidade no tombamento. Regramento específico. Decreto-Lei 25/1937 (arts. 2º, 5º e 11). Interpretação histórica, **teleológica, sistemática e/ou literal**. Possibilidade de o Estado tornar bem da União. Doutrina. 5. Lei do Estado de Mato Grosso do Sul 1.526/1994. Devido processo legal observado. 6. Competências concorrentes material (art. 23, III e IV, c/c art. 216, § 1º, da CF) e legislativa (art. 24, VII, da CF). Ausência de previsão expressa na Constituição Estadual quanto à competência legislativa. Desnecessidade. Rol exemplificativo do art. 62 da CE. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico regional. Interesse estadual. 7. Ilegalidade. Vício de procedimento por ser implementado apenas por ato administrativo. Rejeição. Possibilidade de lei realizar tombamento de bem. Fase provisória. Efeito meramente declaratório. Necessidade de implementação de procedimentos ulteriores pelo Poder Executivo. 8. Notificação prévia. Tombamento de ofício (art. 5º do Decreto-Lei 25/1937). Cientificação do proprietário postergada para a fase definitiva. Condição de eficácia e não de validade. Doutrina. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo desprovido. 11. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor atualizado da causa à época de decisão recorrida (§ 11 do art. 85 do CPC).

Destaque-se que há **tombamento feito diretamente pela Constituição Federal**, o qual incide sobre **documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos**.

Por fim, é possível que haja o **destombamento**, nas seguintes hipóteses:

- quando houver **equivoco na valoração cultural do bem**: o bem não deveria ser tombado;
- quando houver um **vício que anule o processo administrativo de tombamento**;
- quando **houver omissão do Poder público com relação à restauração das obras do bem tomado, diante da falta de recursos do proprietário para arcar com as obras**: o art. 19, §2º, do Decreto-Lei nº 25/37 admite expressamente o destombamento, estabelecendo que o cancelamento do tombamento é possível quando o poder público não arcar com as obras da restauração na hipótese de o proprietário não ter recursos para arcar com essas obras.



CAPÍTULO 8 — POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

1. INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) foi instituída pela Lei Federal nº 9.433/1997, regulamentando, também, o inciso XIX do art. 21 da CF/88, que trata da competência privativa da União para instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorgar de direitos de seu uso.

O art. 1º da PNRH estabelece seus fundamentos:

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:

I - a água é um **bem de domínio público**;

II - a água é um **recurso natural limitado, dotado de valor econômico**;

III - em **situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais**;

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre **proporcionar o uso múltiplo das águas**;

V - a **bacia hidrográfica é a unidade territorial** para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

VI - a **gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada** e contar com a **participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades**.

1.1. DOMÍNIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Nos termos dos arts. 20 e 26 da CF/88, os corpos hídricos jamais serão de propriedade particular, sendo, portanto, bem da União ou do Estado, em caráter residual:

Art. 20. São **bens da União**:

(...)

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;

(...)

VI - o mar territorial;

(...)

VIII - os potenciais de energia hidráulica;

Art. 26. Incluem-se entre os **bens dos Estados**:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

1.2. BACIA HIDROGRÁFICA

A bacia hidrográfica é a **unidade territorial para implementação da PNRH e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos**. Trata-se da área que em que corre a drenagem das águas destinadas a um curso de água.



No Brasil, as principais bacias hidrográficas são:

- Bacia do Amazonas
- Bacia Tocantins-Araguaia
- Bacia do Rio Paraíba
- Bacia do Rio São Francisco
- Bacia do Rio Paraná
- Bacia do Rio Paraguai
- Bacia do Rio Paraíba do Sul
- Bacia do Rio Uruguai

Com a finalidade de orientar e implementar o PNRH, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) editou a Resolução 32/03, que instituiu 12 regiões hidrográficas. **Região hidrográfica**, portanto, é um espaço territorial compreendido por uma bacia hidrográfica, conjunto de bacias ou mesmo por microbacias hidrográficas contíguas, que tenham características naturais, sociais, econômicas homogêneas, ou características similares. Tem por escopo orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos nessas regiões hidrográficas.

Nos termos da PNRH, a gestão dos recursos hídricos será descentralizada e **tripartite**:

1. poder público;
2. usuários; e
3. as comunidades abrangidas pelas bacias hidrográficas.

2. OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

- I - **assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água**, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
- II - **a utilização racional e integrada dos recursos hídricos**, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
- III - **a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos** de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
- IV - **incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais.**

3. INSTRUMENTO DA PNRH

Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

- I - os Planos de Recursos Hídricos;
- II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água;
- III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
- IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
- V - a compensação a municípios;
- VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

3.1. PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Os Planos de Recursos Hídricos são **planos diretores** que visam a **fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos** e o gerenciamento dos recursos hídricos.



Importante destacar que esses planos serão elaborados por **bacia hidrográfica, por Estado e para o País.**

A norma estabelece como conteúdo mínimo dos planos o seguinte:

Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são **planos de longo prazo**, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:

- I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
- II - análise de alternativas de crescimento demográfico...
- III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos...
- IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
- V - medidas a serem tomadas para o atendimento das metas previstas...
- VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
- IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
- X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso...

3.2. ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES, SEGUNDO OS USOS PREPONDERANTES DA ÁGUA

Art. 9º O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa a:

- I - assegurar às águas **qualidade compatível com os usos mais exigentes** a que forem destinadas;
- II - **diminuir os custos de combate à poluição das águas**, mediante ações preventivas permanentes.

3.3. OUTORGA DOS DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

O fundamento para exigência de outorga dos direitos de uso de recursos hídricos está em assegurar o controle **quantitativo e qualitativo** do uso da água. Desse modo, a outorga é efetivada por **ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, Estadual ou Distrital.**

O **Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao DF** a competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. No entanto, **Municípios não outorgam uso de águas.**

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:

- I - **derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final**, inclusive abastecimento público, **ou insumo de processo produtivo**;
- II - **extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo**;
- III - **lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não**, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
- IV - **aproveitamento dos potenciais hidrelétricos**;
- V - **outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.**

§ 1º **Independem de outorga** pelo Poder Público, conforme definido em regulamento:

- I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das **necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural**;
- II - as derivações, captações e lançamentos considerados **insignificantes**;



III - as acumulações de volumes de água consideradas **insignificantes**.

Tem-se, portanto, que, em regra a utilização da água irá exigir a outorga. Todavia, ela não implicará alienação parcial das águas (que são inalienáveis), mas apenas direito de uso.

Não poderá ter prazo superior a 35 anos, sendo, no entanto, **renovável**. É **onerosa**, materializando o princípio **do usuário-pagador**.

A outorga do direito de uso de recursos hídricos para concessionária e para autorizadas dos serviços públicos, bem como de geradora de energia elétrica, **terá um prazo de duração que coincidirá com o prazo de concessão firmado com a Administração Pública, ou com o prazo da autorização concedida**.

Poderá sofrer **suspensão, total ou parcialmente, temporária ou definitivamente**, nas seguintes situações:

- I - **não cumprimento** pelo outorgado dos termos da outorga;
- II - **ausência de uso por três anos consecutivos**;
- III - necessidade premente de água para atender a situações de **calamidade**, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
- IV - **necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental**;
- V - necessidade de se **atender a usos prioritários**, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas;
- VI - **necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade** do corpo de água.

A outorga é **ato precário**, tendo **natureza de autorização administrativa**, já que a qualquer momento pode ser suspensa.

A Resolução nº 16/2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos. Sobre sua extinção, sem direito à indenização, dispôs que

Art. 25. A outorga de direito de uso de recursos hídricos extingue-se, sem qualquer direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:

- I - **morte do usuário - pessoa física**;
- II - **liquidação judicial ou extrajudicial do usuário - pessoa jurídica**, e
- III - **término do prazo de validade de outorga sem que tenha havido tempestivo pedido de renovação**.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, os herdeiros ou inventariantes do usuário outorgado, se interessados em prosseguir com a utilização da outorga, deverão solicitar em até **cento e oitenta dias da data do óbito**, a retificação do ato administrativo da portaria, que manterá seu prazo e condições originais, quando da definição do(s) legítimo(s) herdeiro(s), sendo emitida nova portaria, em nome deste(s).

A Agência Nacional de Águas (ANA), a seu turno, poderá emitir **outorgas preventivas**, ou seja, antes da exploração, conforme preconizado na Lei nº 9.984/2000 que dispõe sobre a criação da ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A propósito:

Art. 6º A ANA poderá emitir **outorgas preventivas de uso de recursos hídricos**, com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos, observado o disposto no art. 13 da Lei no 9.433, de 1997.



§ 1º A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando, aos investidores, o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.

§ 2º O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em conta a complexidade do planejamento do empreendimento, **limitando-se ao máximo de três anos**, findo o qual será considerado o disposto nos incisos I e II do art. 5o.

Vale lembrar, ainda, que a concessão de **outorga não dispensa o licenciamento ambiental prévio** e é **pressuposto para a concessão de instalação e de operação** daquele empreendimento que exerça atividade com recursos hídricos acima dos limites.

Desse modo, o órgão do SISNAMA responsável pelo licenciamento ambiental, deverá exigir a outorga da água antes de conceder as licenças de instalação e de operação.

3.3.1. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM TERRAS INDÍGENAS

CF, “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;”

3.4. COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

A cobrança pelo uso de recursos hídricos é mais um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos **objetiva**:

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor;

II - incentivar a racionalização do uso da água;

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Art. 20. **Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga**, nos termos do art. 12 desta Lei.

Art. 21. **Na fixação dos valores** a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser observados, dentre outros:

I - nas derivações, captações e extrações de água, **o volume retirado e seu regime de variação**;

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, **o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do afluente**.

Art. 22. **Os valores arrecadados** com a cobrança pelo uso de recursos hídricos **serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados**:

I - no **financiamento** de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos;

II - no **pagamento** de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e meio por cento do total arrecadado.



§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de água.

Saliente-se, por fim, que o **STJ** firmou entendimento no sentido de que o faturamento de serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva é **legítimo**, atendendo ao interesse público, pois estimula o uso racional da água.

3.5. COMPENSAÇÃO A MUNICÍPIOS

Esse instrumento ainda não foi regulamentado, uma vez que o artigo da PNRH que tratava do assunto foi vetado pelo Presidente da República.

3.6. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS (SIRH)

SIRH tem como objetivo a **coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos** e fatores intervenientes em sua gestão.

Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

São **princípios básicos** para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos:

- I - **descentralização** da obtenção e produção de dados e informações;
- II – **coordenação unificada** do sistema;
- III - **acesso** aos dados e informações garantido à toda a sociedade.

Por sua vez, são **objetivos** do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos:

- I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil;
- II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional;
- III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.

4. SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (SNGRH)

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é **composto** por:

- I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
- I-A. – a Agência Nacional de Águas;
- II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;
- III – os **Comitês de Bacia Hidrográfica**;
- IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
- V – as Agências de Água.

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem os seguintes **objetivos**

- I - **coordenar a gestão integrada das águas**;



- II - **arbitrar administrativamente os conflitos** relacionados com os recursos hídricos;
- III - **implementar a Política Nacional** de Recursos Hídricos;
- IV - **planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação** dos recursos hídricos;
- V - **promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos**.

4.1. CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem como Presidente o Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional e um Secretário-Executivo, que será o titular do órgão integrante do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por:

- I - representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos;
- II - representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
- III - representantes dos usuários dos recursos hídricos;
- IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos.

O órgão tem competência para:

- I - **promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários;**
- II - **arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;**
- III - **deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos** cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados;
- IV - **deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;**
- V - **analisar propostas de alteração da legislação** pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos;
- VI - **estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos**, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- VII - **aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica** e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos;
- VIII - (VETADO)
- IX - **acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos** e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
- X - **estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos** e para a **cobrança por seu uso**.
- XI - **zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB);**
- XII - **estabelecer diretrizes para implementação da PNSB**, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB);
- XIII - **apreciar o Relatório de Segurança de Barragens**, fazendo, se necessário, recomendações para melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional.



Ressalte-se, por fim, que também cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabelecer os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União.

4.2. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA)

É uma **autarquia federal em regime especial**, responsável pela normatização regulatória do setor, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, e responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.

A Lei nº 9.984/2000, que dispõe sobre a criação dessa autarquia, estabelece como suas competências específicas:

Art. 4º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:

I – **supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;**

II – **disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;**

III – (VETADO)

IV – **outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º;**

V – **fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União;**

VI – **elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma do inciso VI do art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997;**

VII – **estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica;**

VIII – **implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União;**

IX – **arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997;**

X – **planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios;**

XI – **promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos;**

XII – **definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas;**

XIII – **promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que a integram, ou que dela sejam usuárias;**



- XIV - **organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;**
- XV - **estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos;**
- XVI - **prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos;**
- XVII - **propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos.**
- XVIII - **participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação.**
- XIX - **regular e fiscalizar, quando envolverem corpos d'água de domínio da União, a prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e adução de água bruta, cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis, e a gestão e auditoria de todos os aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existentes.**
- XX - **organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB);**
- XXI - **promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens;**
- XXII - **coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), de forma consolidada.**

4.3. CONSELHOS DE RECURSOS HÍDRICOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Terão competências simétricas.

4.4. COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

São **órgãos colegiados**, que têm atribuições **deliberativa, normativa e consultiva**. Essas atribuições são exercidas na bacia hidrográfica de sua jurisdição.

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são vinculados ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou ao Conselho Estadual ou Distrital, a depender da entidade pública titular da bacia hidrográfica.

Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação:

- I - a **totalidade de uma bacia hidrográfica;**
- II - **sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou**
- III - **grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.**

Parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União será efetivada por ato do Presidente da República.

Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação:

- I - **promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos** e articular a atuação das entidades intervenientes;
- II - **arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos;**
- III - **aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;**
- IV - **acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia** e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
- V - **propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para**



efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes;

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;

VII - (VETADO)

VIII - (VETADO)

IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência.

A composição dos Comitês se dará mediante representantes:

I - da União;

II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação;

III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;

V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.

§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros.

§ 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteirizos e transfronteirizos de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores.

§ 3º **Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes:**

I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da representação da União;

II - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia.

4.5. ÓRGÃOS DOS PODERES PÚBLICOS FEDERAL, ESTADUAIS, DO DF E MUNICIPAIS CUJAS COMPETÊNCIAS SE RELACIONEM COM A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

A lei não tratou expressamente sobre o tema.

4.6. AGÊNCIAS DE ÁGUA

Exercem a função de **secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica**, conforme determinam os arts. 41e seguintes da PNRH.

Dessa, forma a existência de uma agência de água pressupõe a existência de um comitê de bacia hidrográfica, que será assessorado por ela, e, por consequência, a sua área de atuação será a mesma do Comitê ou dos Comitês aos quais estiver vinculada.

Art. 42. As Agências de Água terão a **mesma área de atuação** de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.

Parágrafo único. **A criação das Agências de Água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.**

Art. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;



II - **viabilidade financeira** assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação.

Art. 44. **Compete às Agências de Água**, no âmbito de sua área de atuação:

I - **manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos** em sua área de atuação;

II - **manter o cadastro de usuários de recursos hídricos**;

III - **efetuar**, mediante delegação do outorgante, **a cobrança pelo uso de recursos hídricos**;

IV - **analisar e emitir pareceres sobre os projetos** e obras a serem **financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos** e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos;

V - **acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados** com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação;

VI - **gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos** em sua área de atuação;

VII - **celebrar convênios e contratar financiamentos** e serviços para a execução de suas competências;

VIII - **elaborar a sua proposta orçamentária** e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;

IX - **promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação**;

X - **elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica**;

XI - **propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica**:

a) **o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso**, para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes;

b) **os valores a serem cobrados** pelo uso de recursos hídricos;

c) **o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos**;

d) **o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo**.

4.7. ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS

A PNRH determina que determinadas organizações civis de recursos hídricos legalmente constituídas também poderão integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. São elas:

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;

II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos;

IV - organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade;

V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.

5. PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA

O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º da PNMA). A Lei nº 6.938/81 determina que cabe ao CONAMA instituir normas e padrões relativos ao controle e qualidade do meio ambiente:



Art. 8º Compete ao CONAMA:
(...)

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.

Esse instrumento tem por escopo permitir o uso racional dos recursos ambientais, com destaque para os recursos hídricos, na medida em que no processo de estabelecimento de padrões de qualidade ambiental busca-se enquadrar os recursos hídricos de acordo com níveis ou graus de qualidade, expressos, normalmente, em termos numéricos que atendam a determinadas funções.

5.1. CORPOS D'ÁGUA SUPERFICIAIS

O CONAMA, por meio da Resolução 357/2005, classificou as águas em doces, salobras ou salinas.

Assim, o enquadramento dos **corpos d'água superficiais** se dá seguinte forma:

- **Águas doces:** com salinidade de até 0,5%;
- **Águas salobras:** com salinidade de 0,5% a 30%;
- **Águas salinas:** com salinidade superior a 30%;

Essa classificação tem por objetivo estabelecer o uso preponderante do corpo hídrico. Com base nela, os órgãos ambientais conferirão destino ao uso dessa água.

Ressalte-se que o lançamento de efluentes provenientes de fontes poluidoras nesses corpos d'água somente poderá se dar após tratamento.

5.2. ÁGUAS DESTINADAS À BALNEABILIDADE

A Resolução 274/2000 do CONAMA define os padrões de qualidade das águas destinadas ao banho.

Desse modo, elas se classificarão em:

- **Águas próprias:** são águas excelentes, muito boas ou satisfatórias para o contato primário.
- **Águas impróprias:** neste caso, não poderá a água ser utilizada para o contato primário. Se água for imprópria será necessário interditar o local, ainda que se trate de praia.

5.3. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Por sua vez, a Resolução 396/2008 do CONAMA disciplina as **águas subterrâneas**, ou seja, cujos cursos ocorrem no subsolo, seja natural ou artificialmente.

Essas águas são **bens dos Estados-membros e do DF** e são **classificadas de acordo com seus padrões de qualidade**.



CAPÍTULO 9 — RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS

1. INTRODUÇÃO

Existem três facetas da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente:

- **Preventiva:** adoção de medidas preventivas, como a exigência de licenciamentos ambientais e publicação de EIA/RIMA. Cuida-se da essência do direito ambiental.
- **Repressiva:** administrativa e penal. Trata-se da sanção aplicada após o dano ter se efetivado.
- **Reparadora:** responsabilidade civil, na modalidade objetiva.

O art. 14, § 1º, da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), dispõe que:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o **poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.** O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Assim, no âmbito do direito ambiental, existem duas teorias que explicam a responsabilidade civil objetiva preconizada pela PNMA e recepcionada pela CF/88, pois segundo o art. 225, §3º, da CF, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, **pessoas físicas ou jurídicas**, a sanções penais e administrativas, **independentemente da obrigação de reparar os danos causados.**

Este dispositivo consagra as 3 responsabilidades a respeito da violação ao meio ambiente responsabilização na esfera penal, administrativa e civil.

São teorias que explicam a responsabilização na esfera civil:

1. **Teoria do Risco Integral (adotada no Brasil):** para essa teoria, há dever de indenizar inclusive nos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito (evento causado pela ação humana de terceiros) ou força maior (evento causado pela natureza).

A doutrina majoritária entende que o art. 225, § 3º, da CF, recepcionou o art. 14, § 1º, da PNMA. Isso porque o dispositivo da PNMA não admite a interpretação de que hipóteses de caso fortuito ou força maior sejam capazes de excluir a responsabilização civil.

2. **Teoria do Risco Criado ou Risco Proveito:** para essa teoria, há possibilidade de exclusão ou diminuição do dever de indenizar nos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Já no que tange à **responsabilização do Estado** quanto à ocorrência de danos ambientais, **em regra**, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, ela será **OBJETIVA**. No entanto, nos casos em que o dano tenha sido causado em decorrência da **omissão do poder público no exercício do poder de política**, a **responsabilização será SUBJETIVA**. A propósito, veja o enunciado aprovado pelo STJ, em edição do “Jurisprudência em Teses” sobre direito ambiental:

“Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado.”

Em alguns casos, a legislação ambiental determina que não é preciso demonstrar o nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano. São os casos em que a



responsabilidade pelo dano ambiental é *propter rem*, ou seja, segue a coisa. A título de exemplo, pode-se citar a hipótese da alienação de uma propriedade cuja área de reserva legal esteja em desacordo com a legislação florestal. Nesse caso, o novo proprietário deverá restaurar a área independentemente de ser sido ou não o responsável pelo dano causado.

Já com relação à reparação nos casos de condenação por responsabilidade civil, tem-se que os danos ambientais poderão ser reparados mediante **restauração natural** (recuperação do local degradado), **compensação ecológica** (quando não for possível a restauração natural, mediante a recuperação de outra área semelhante) ou, em último caso, por meio de **indenização pecuniária** (quando não for possível nem a restauração natural, nem a compensação ecológica).

Assim, podemos resumir a responsabilização ambiental da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS		
Responsabilidade CIVIL	Responsabilidade ADMINISTRATIVA	Responsabilidade PENAL
Objetiva	Subjetiva	Subjetiva
Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.	Art. 14, caput, da Lei nº 6.938/81.	É vedada a responsabilização penal objetiva.

Destaque-se que o entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva foi pacificado recentemente pelo STJ. A responsabilidade administrativa ambiental será de natureza subjetiva, porquanto a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível para a reparação de danos causados, mas sim à sistemática da teoria da culpabilidade. Assim, a conduta do transgressor deve ser demonstrada a partir de seu elemento subjetivo, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

2. COMPETÊNCIA

A competência para **legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal**.

Os Municípios, em seu turno, poderão legislar de acordo com o interesse local, além de poderem suplementar a legislação federal e estadual, no que couber.

3. POLUIDOR

O **poluidor** é o responsável pela reparação dos danos ambientais. Segundo a lei, é a **pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, pela atividade de degradação ambiental**.

Degradação ambiental, por sua vez, é qualquer alteração adversa das características do meio ambiente. Já **poluição** se relaciona à degradação da qualidade ambiental causada pelo homem que prejudique à saúde, segurança, bem estar da população, que criem condições adversas das atividades sociais e atividades econômicas, que afetem desfavoravelmente à biota, que afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e que lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Veja então que é possível uma poluição lícita, tolerável, feita inclusive com base em licença. É importante ressaltar que **mesmo a poluição licenciada não exclui a**



responsabilidade civil por dano ambiental. Não tem caráter sancionatório, sendo fruto do princípio do usuário-pagador.

Além disso, a concessão de uma licença ambiental não dá alvará para o sujeito destruir o meio ambiente.

Atente-se que, se a licença ambiental foi concedida de modo irregular e culminar na degradação ambiental, **o sujeito irá responder pela degradação**, assim como também **responderá o Poder Público na qualidade de poluidor indireto**. Isto é, o Poder Público, em situação irregular, concedeu licença para o sujeito que não teria a mínima condição de obtê-la, motivo pelo qual será considerado o poluidor indireto.

O STJ entendeu que, **neste caso, há uma responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais, mesmo em se tratando de omissão na fiscalização ambiental**. Sabe-se que, em matéria de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva. E em matéria de ação, a responsabilidade é objetiva. Todavia, **em matéria ambiental, o STJ entende que a responsabilidade é objetiva, ainda que se trate de hipótese omissiva**.

Segundo o STJ, sem prejuízo da responsabilidade solidária, deve o Estado, que não provocou diretamente o dano, buscar o ressarcimento dos valores despendidos do responsável direto. Ou seja, se o Estado concedeu uma licença irregular, deverá pagar. No entanto, **tendo o Estado efetuado o pagamento, caberá a ele exercer o direito de regresso contra o poluidor direto**.

Por conta disso, **o STJ também passou a admitir a inversão do ônus da prova nas ações de reparações de danos ambientais**. Primeiro, porque há interesse público na questão. Segundo, porque o princípio da precaução autoriza. Na incerteza científica, deve-se proteger o meio ambiente, recaindo o ônus para o poluidor.

Outro instrumento utilizado é a **desconsideração da personalidade jurídica para fins ambientais**. Segundo o art. 4º da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/1998, aplica-se a teoria menor, nesses casos. Ou seja, não se exige o abuso da personalidade jurídica para que ela seja desconsiderada. Basta que, para a reparação do dano, o patrimônio da pessoa jurídica não seja suficiente, podendo o sócio pagar a indenização.

Ainda de acordo com o art. 4º da Lei 9.605/98, **poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente**.

4. NEXO CAUSAL

Para se falar em responsabilidade, é necessário que entre a conduta e o resultado haja um **nexo de causalidade**.

Nexo causal é o vínculo entre a conduta ambiental e o resultado da degradação ambiental. **É pressuposto para que se possa falar em responsabilização civil**.

Há precedentes do STJ que excepcionalmente admitiram responsabilidade civil ambiental sem nexo de causalidade. Isso porque, nesses casos, **o STJ reputou que a obrigação seria propter rem**, que é a responsabilização do adquirente do imóvel já danificado pelo antigo proprietário. Veja-se que nesse caso não há nexo causal, pois o adquirente não foi o causador do dano.

No entanto, por se tratar de uma obrigação da própria coisa, o sujeito que adquiriu deverá arcar com a restauração ou reparação do dano.

É o que dispõe o seguinte enunciado, aprovado na edição “Jurisprudência em Teses” do STJ sobre direito ambiental:



“A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza *propter rem*.”

5. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AMBIENTAL

Lembrando que a **responsabilidade civil ambiental é objetiva**. Isto é pacífico e está expresso na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.

Segundo o art. 14, §1º, da Lei 6.938, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, **é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade**.

Os Tribunais Superiores e a doutrina entendem que se adota a **Teoria do Risco Integral**. Portanto, **não se admite excludentes da responsabilidade**, devendo o sujeito responder a despeito de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

A pretensão reparatório ambiental e material será, conforme o STJ, **perpétua**. Ou seja, **a pretensão de reparação ambiental é imprescritível**. O fundamento é de que o direito ao pedido de reparação de danos ambientais está protegido pelo manto da imprescritibilidade, pois **se trata de um direito à vida**, um **direito fundamental à essencial afirmação dos povos**, além de ser um **direito à existência**. Dessa forma, se não cuidarmos do meio ambiente, não haverá vida, saúde, trabalho, lazer, etc. O STJ diz que o dano ambiental inclui-se dentre os direitos fundamentais e, portanto, a ação que visa reparar o dano ambiental é imprescritível.

Lembre-se que o direito ao meio ambiente é um **direito fundamental de 3ª dimensão**.

6. DANOS AMBIENTAIS

O dano ambiental é normalmente **irreparável *in natura***, não tendo como retornar ao *status quo* anterior. Dessa forma, busca-se plantar algo semelhante, de forma a permitir a regeneração local.

Uma vez **impossibilitada a reparação ou restauração** em espécie, que é a prioridade, evidentemente, **deve-se partir para uma compensação ambiental**.

Caso **não seja possível a compensação ambiental**, **passa-se a falar em indenização em pecúnia**. A última hipótese é a indenização, sendo certo que a preferência é a reparação ou restauração.

Segundo o STJ, **é plenamente possível a obrigação de reparar o dano ambiental com a indenização pecuniária, cumulativamente**. Isso porque a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e de pagar não configura *bis in idem*, pois a indenização não é para o dano especificamente já reparado, eis que efetivamente ele já foi reparado.

A indenização refere-se aos efeitos remanescentes, reflexos e transitórios, como é o dano que a comunidade experimentou em razão da privação, ainda que temporária da fruição do bem de uso comum. **A indenização se justifica para que haja o retorno ao patrimônio público de benefícios ilegalmente auferidos**.

Nesse sentido, foram aprovados os seguintes enunciados, pelo STJ, na publicação “Jurisprudência em Teses”:

Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação integral do meio ambiente.



O pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que acarretou a redução da pesca na área atingida, podendo utilizar-se do registro profissional, ainda que concedido posteriormente ao sinistro, e de outros meios de prova que sejam suficientes ao convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade.

É devida a indenização por dano moral patente o sofrimento intenso do pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental.

Além disso, o STJ vem admitindo a chamada condenação por **dano moral coletivo** do poluidor. Presume-se que haverá dano moral coletivo sempre que estivermos diante de uma presunção de danos às presentes gerações como às futuras gerações.

Conforme o STJ, o dano moral coletivo ambiental atinge direitos da personalidade do grupo massificado. Então, torna-se possível a condenação por danos morais coletivos.

7. JURISPRUDÊNCIA

Atente-se para os seguintes enunciados aprovados pelo STJ e que foram publicados no “Jurisprudência em Teses”, disponível no sítio eletrônico da Corte:

Inaplicabilidade do fato consumado.

Súmula 613/STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

Obrigações ambientais possuem caráter *propter rem*.

Súmula 623/STJ: As obrigações ambientais possuem natureza *propter rem*, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Possibilidade de cumulação de obrigação de fazer ou obrigação de não fazer com obrigação de indenizar.

Súmula 629/STJ: Quando ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

Danos aos pescadores profissionais por vazamento de amônia em rio.

Considerando que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, não se admitem excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

Assim, tendo a empresa causado dano ambiental que privou pescadores profissionais da pesca por determinado período, há configuração de dano moral. No entanto, o valor a ser arbitrado não deverá incluir um caráter punitivo, pois é inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, já que a punição é função do direito penal e administrativo. Portanto, não há que se falar em danos punitivos (*punitive damages*) no caso de danos ambientais.

Desse modo, tem-se que o STJ entende pelo cabimento de indenização por danos morais a pescadores que tiveram sua atividade impedida ou gravemente prejudicada



em decorrência de poluição causada por acidente ambiental. (STJ, REsp 1.354.536/SE – Informativo 538)

Construção de hidrelétrica e prejuízo aos pescadores artesanais locais.

O STJ entendeu que não há que se falar em danos morais devidos a pescadores artesanais locais que foram prejudicados pela construção de uma hidrelétrica, devido à redução ou desaparecimento de peixes de espécies comercialmente lucrativas. Isso porque a indenização por danos morais decorrentes de dano ambiental tem por escopo evitar ou eliminar fatores que possam causar riscos intoleráveis. No entanto, no caso concreto o risco era permitido porque a atividade desenvolvida pela concessionária (construção de hidrelétrica) foi lícita e de interesse público.

No que tange aos danos materiais, a Corte entende por sua configuração, na medida em que houve dano patrimonial, ainda que a atividade praticada seja lícita. Isso porque se deve indenizar o sacrifício que uma ou algumas pessoas suportaram a fim de que o Estado pudesse realizar atividade legítima de interesse público. Assim, o pescador artesanal terá o direito de ser indenizado, pela concessionária de serviço público responsável, em razão dos prejuízos materiais experimentados. (STJ, REsp 1.371.834/PR – Informativo 574)

Responsabilidade do particular que deposita resíduos tóxicos em seu terreno.

Responde objetivamente o particular que deposita resíduos tóxicos, a céu aberto, em local de fácil acesso, ainda que existam cercas e placas de sinalização informando a presença de material orgânico, no caso de danos sofridos por pessoa que, ao entrar na propriedade, por conduta não dolosa, tenha sofrido graves queimaduras decorrentes de contato com os resíduos. (STJ, REsp 1.373.788/SP – Informativo 544)

Cabimento de dano moral coletivo no direito ambiental.

É possível a condenação cumulativa de obrigação de fazer (recomposição do meio ambiente degradado) com obrigação de pagar quantia certa a título de compensação por dano moral ambiental, em ação civil pública proposta em razão de dano ambiental. (STJ, REsp 1.328.753/MG – Informativo 526)

Jurisprudência em Teses (STJ)

Os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.

Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa, explora ou impede a regeneração de Área de Preservação Permanente - APP, fazendo emergir a obrigação



propter rem de restaurar plenamente e de indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva.

O reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador.

É imprescritível a pretensão reparatória de danos ao meio ambiente.

O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data do evento danoso nas hipóteses de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental.

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Não há direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente.

CAPÍTULO 10 — INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS

1. INTRODUÇÃO

Em regra, a competência material ambiental relacionada à proteção do meio ambiente é **comum**. Isso quer dizer que **cada entidade política terá atribuição para instituir suas próprias infrações administrativas ambientais**, inclusive por meio de lei, pois, nesse caso, **exercerão o poder de polícia**, o qual todas as entidades políticas possuem.

Dessa forma, **é possível que os órgãos ambientais que não licenciaram determinado empreendimento exerçam o poder de polícia** e inclusive autuem o empreendimento.

Assim, o empreendimento que foi licenciado por um órgão federal poderá ser autuado por órgão municipal. Todavia, a LC 140/11, em seu art. 17, §3º, estabelece que **prevalece o auto de infração lavrado pelo órgão que tenha atribuição para o licenciamento**. Confira:

Art. 17. **Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização**, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, **lavrado auto de infração ambiental** e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

(...)

§ 3º **O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização** da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, **prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento** ou autorização a que se refere o caput.

Se o empreendimento ou a atividade infringiram norma ambiental e o órgão que licenciou está omissa, outro órgão, de outra entidade política, poderá lavrar auto de infração, que será plenamente cabível. Por outro lado, se os dois autuam o empreendimento em razão da mesma infração, prevalecerá o auto de infração do órgão competente para licenciar.

2. INFRAÇÃO AMBIENTAL DO ART. 70 DA LEI Nº 9.605/98

No âmbito federal, as infrações administrativas são tratadas de maneira genérica pela Lei nº 9.605/98, também conhecida por “Lei de Crimes Ambientais”.

Segundo o art. 70, considera-se infração administrativa ambiental **toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente**. Veja que **o art. 70 não determina que deva ocorrer dano ambiental** para que haja infração administrativa ambiental. Portanto, há a consagração do princípio da prevenção.

Em outras palavras, basta que haja a desobediência da regra ambiental para que o sujeito responda pela infração administrativa ambiental.

Polêmica é a questão sobre a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental: é possível que haja a responsabilização administrativa ambiental objetiva, ou seria necessária a demonstração de culpa para que houvesse incidência da responsabilidade ambiental administrativa?



No STJ, apesar de certa oscilação e de a doutrina não entender dessa forma, **prevalece o entendimento de que a responsabilização administrativa ambiental é subjetiva**. Isso porque, em matéria de responsabilidade administrativa, há aplicação de sanção ao infrator. **Nesse caso, é preciso observar a teoria da culpabilidade, de forma que a responsabilidade administrativa ambiental não poderia ser objetiva, e sim subjetiva.**

Nos termos do § 1º do art. 70 da Lei nº 9.605/98, as autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo são:

- **Funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização;**

- **Agentes das Capitâneas dos Portos, do Ministério da Marinha.**

Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação a essas autoridades, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, **sob pena de a omissão gerar corresponsabilidade.**

O STJ entende que a Lei nº 9.605/98 confere a todos os funcionários de órgãos ambientais do SISNAMA o poder para lavrar auto de infração, **desde que esses funcionários tenham sido designados previamente para atividades de fiscalização.**

Isso significa dizer que se o integrante do órgão do SISNAMA lavra auto de infração sem estar designado para a fiscalização ambiental, este ato praticado deve ser anulado, por falta de atribuição para a prática do ato.

Com relação à imputação administrativa pelo IBAMA, merecem destaque os seguintes enunciados, editados pelo STJ, constante da publicação “Jurisprudência em Teses”:

“É vedado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA impor sanções administrativas sem expressa previsão legal.”

“É defeso ao IBAMA impor penalidade decorrente de ato tipificado como crime ou contravenção, cabendo ao Poder Judiciário referida medida.”

O art. 72 elenca as **sanções administrativas**:

- **Advertência:**

A advertência será aplicada pela inobservância das disposições da Lei nº 9.605/98 ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções.

- **Multa simples:**

A multa simples, que poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, será aplicada sempre que o agente, **por negligência ou dolo**:

a) Não sanar irregularidade praticada, após ser advertido, ou deixar de sanar essas irregularidades no prazo assinalado por órgão ambiental do SINAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

b) Embaraçar fiscalização do órgão ambiental do SINAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.

Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental **serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Naval, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos**, conforme dispuser o órgão arrecadador.



O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios **substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência**. Atente-se que a interpretação deve ser dada no sentido de que a substituição deve se dar na medida em que compensa. A título de exemplo, se o município impôs multa de 10 mil reais e a União impôs multa de 15 mil reais. Nesse caso, o sujeito deverá pagar 10 mil reais ao município, mas a diferença de 5 mil reais poderá ser cobrada pela União.

- Multa diária:

A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.

- Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Segundo a norma, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Nesse caso, **os animais serão prioritariamente libertados em seu *habitat* ou, sendo inviável ou não recomendável, serão entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas.**

Os **instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos**, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

- Destruição ou inutilização do produto;

Tratando-se de **produtos perecíveis ou madeiras**, serão estes **avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.**

Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

- Suspensão de venda e fabricação do produto;

- Embargo de obra ou atividade;

- Demolição de obra;

- Suspensão parcial ou total de atividades;

As sanções de suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra e suspensão parcial ou total de atividades **serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.**

- Restritiva de direitos:

As sanções restritivas de direito são:

a) Suspensão de registro, licença ou autorização;

b) Cancelamento de registro, licença ou autorização;

c) Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

d) Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

e) Proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 3 anos.

Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, **deverão ser aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.**

A pena deverá ser fixada com base no art. 6º da Lei nº 9.605/98. Em outras palavras, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

- Gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

- **Antecedentes do infrator** quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

- **Situação econômica do infrator**, no caso de multa.

Com relação à **prescrição** para a imposição de penalidades administrativas impostas pelo Poder Público federal, deve-se observar a Lei 9.873/99, que determina que **prescreve em 5 anos** a ação punitiva da Administração Pública Federal no exercício do poder de polícia.

No entanto, **quando o fato constituir crime**, a prescrição administrativa não será de 5 anos, mas sim o mesmo prazo prescricional previsto na legislação penal.

Ainda, é possível a chamada **prescrição intercorrente**, quando o processo administrativo ficar paralisado **por mais de 3 anos**, pendente de julgamento ou de despacho.

A Lei 9.873/99 consigna, em seu art. 1º-A, que **constituído definitivamente o crédito não tributário**, após o término regular do processo administrativo, **prescreve em 5 anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa** por infração à legislação em vigor.

Por conta disso, foi editada a Súmula 467 do STJ, estabelecendo que **prescreve em 5 anos**, contados do término do processo administrativo, **a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental**.

As infrações ambientais são apuradas em **processo administrativo próprio**, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório. Esse processo administrativo deve observar os seguintes **prazos máximos**, conforme determina o art. 71 da Lei nº 9.605/98:

- **20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração**, contados da data da ciência da autuação;

- **30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração**, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

- **20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do SISNAMA**, ou à **Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha**, de acordo com o tipo de autuação;

- **5 dias para o pagamento de multa**, contados da data do recebimento da notificação.

Lembre-se que essas regras são válidas apenas na esfera federal. Assim, cada ente federativo poderá estabelecer suas regras e procedimentos próprios, no que tange aos processos administrativos locais.

3. JURISPRUDÊNCIA

Responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva.

Fixado o entendimento, pelo STJ, de que a aplicação de penalidades administrativas obedece à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo sujeito, com demonstração do elemento subjetivo e nexo causal entre a conduta e o dano. (STJ, EREsp 1.318.051/RJ – Informativo 650)

Posse irregular de animais silvestre por longo período de tempo.

Pode permanecer na posse dos animais (duas aves silvestres) o particular que, por mais de vinte anos, manteve-o adequadamente, sem indício de maus-tratos. (STJ, REsp 1.425.943/RN – Informativo 550)

Apreensão de instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração ambiental.



Não há necessidade de comprovação de que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais, porquanto referida exigência por parte da autoridade ambiental caracterizaria verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. (STJ, AREsp 1.084.396/RO – Informativo 659)

Possibilidade de apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental mesmo que seja alugado.

Ainda que se trate de bem local ao real infrator, a apreensão do bem é possível. Não se pode dizer que houve injusta restrição ao proprietário (que não deu casa à infração ambiental), já que, ao local o veículo, o locador assume o risco decorrente da exploração da atividade econômica por ele exercida. Contudo, a autoridade administrativa deverá notificar o locador para oportunizar que comprove a sua boa-fé antes de decidir sobre a destinação do bem apreendido pela prática de infração ambiental. (STJ, AREsp 1.084.396/RO – Informativo 659)

Transporte irregular de madeira legitima a apreensão de toda a mercadoria, ainda que parte dela seja regular.

A gravidade da conduta do transportador de madeira em descompasso com a guia de autorização compromete a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental. Logo, ainda que parte da carga seja regular, a medida de apreensão deverá compreender sua totalidade. (STJ, REsp 1.784.755/MT – Informativo 658)



CAPÍTULO 11 — CRIMES AMBIENTAIS

Inicialmente, registre-se que a grande maioria dos crimes ambientais é de menor potencial ofensivo, ou seja, admite a aplicação da Lei nº 9.099/95, porquanto a pena máxima não é superior a 2 anos.

Ademais, o sujeito passivo dessa espécie criminal será sempre a coletividade, considerada sua característica difusa, ainda que secundariamente tenha sido atingido um terceiro.

1. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA

O art. 3º da Lei nº 9.605/98 dispõe que **as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente**, nos casos em que a **infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou por decisão de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade**.

O parágrafo único, por sua vez, determina que **a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato**.

Veja, portanto, que há previsão expressa sobre a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais.

1.1. REQUISITOS

Perceba que a lei elenca basicamente **dois requisitos para que se caracterize a responsabilidade penal da pessoa jurídica**:

- Crime praticado por decisão do representante legal, representante contratual ou por decisão do órgão colegiado da pessoa jurídica;
- Decisão deve ter sido tomada em benefício ou no interesse da pessoa jurídica.

1.2. DUPLA IMPUTAÇÃO

O parágrafo único dispõe que o fato de a pessoa jurídica responder pela infração penal, não torna não punível a pessoa física. Dessa forma, a pessoa física também responderá pelo crime.

Assim, não é mais adotada a teoria da dupla imputação, que determinava a necessidade de denúncia simultânea da pessoa física com a pessoa jurídica. Portanto, atualmente o STJ entende que a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada penalmente independentemente da pessoa física.

1.3. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Há polêmica quanto à possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público. Duas são as correntes existentes acerca do tema:

Paulo Affonso Leme Machado entende que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público, pois a CF/88 não impôs restrição.

Já Frederico Amado não admite que a pessoa jurídica de direito público cometa crime ambiental. Isso porque, para que a pessoa jurídica cometa crime, é necessário que ela cometa por meio de seu representante e no interesse da pessoa jurídica. No entanto, o



interesse de uma pessoa jurídica de direito público deve ser o interesse público, pautado pela legalidade. Dessa forma, se o representante da pessoa jurídica de direito público decidir cometer um crime, estaria indo contra o interesse da própria pessoa jurídica, motivo pelo qual não estaria preenchido o outro requisito para responsabilização da pessoa jurídica (decisão tomada em benefício ou no interesse da pessoa jurídica).

Nesse sentido, torna-se irrazoável imaginar que a pessoa jurídica de direito público cometa um crime, situação em que o povo será afetado pela pena. Isso porque, em última instância, quem pagará a sanção será o povo.

1.4. PESSOA JURÍDICA PACIENTE EM *HABEAS CORPUS*

Da mesma forma, há duas correntes sobre a possibilidade de pessoa jurídica figurar como paciente em *habeas corpus*.

O STF entende pela impossibilidade, considerando o instrumento constitucional tutelar a liberdade de locomoção, característica incompatível com pessoas jurídicas. Com efeito, a Corte Suprema entende que, mesmo nos casos em que a pessoa jurídica seja acusada da prática de crime ambiental, não poderá figurar como beneficiária de *habeas corpus*. Isso porque o *writ* constitucional tutela a liberdade de ir e vir.

Por sua vez, o STJ vem entendendo pela possibilidade de que a pessoa jurídica seja paciente em *habeas corpus* nos casos em que ela seja acusada de crime ambiental e se o *writ* tiver sido proposto também em favor das pessoas físicas, corrés na ação penal.

2. FIGURA DO GARANTIDOR

Segundo o art. 2º da Lei de Crimes Ambientais

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o **diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica**, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, **deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la**.

Trata-se da figura do garantidor, ou também garante, figura do Direito Penal que é obrigada, pela ordem jurídica, a impedir um resultado danoso. Esse grupo tem o dever de agir, impedindo a ocorrência de um dano. Cuida-se de um **crime omissivo impróprio**.

3. COMPETÊNCIA

Via de regra, a competência para julgar crimes ambientais é da Justiça Estadual, salvo se houver aplicabilidade uma das situações do art. 109 da CF/88:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)

IV - os crimes políticos e as **infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções** e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;



Verifica-se, portanto, que nos casos de prática de contravenções penais, independentemente de elas serem praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, serão sempre julgadas pela Justiça Estadual. A única hipótese de contravenção penal ser julgada e processada pela Justiça Federal ocorre quando a conduta for praticada por autoridade com foro por prerrogativa de função parente essa justiça especializada.

Há, ainda, algumas situações específicas, reconhecidas pelos Tribunais Superiores, em que a competência para processar e julgar crimes ambientais será da Justiça Federal, anote-se:

- Crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécies exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais (STF, RE 835.558/SP).

- Pesca predatória no mar territorial ou no entorno de unidades de conservação da natureza (STJ, CC 115.282/RS);

- Crime contra a fauna praticado em parques nacionais, reservas ecológicas ou áreas sujeitas ao domínio eminente da Nação;

- Conduta que ultrapasse os limites de um único estado ou as fronteiras do país (STJ, CC 34.689/SP);

- Crime de liberação ilegal de organismos geneticamente modificados (OGM) no meio ambiente (STJ, CC 41.301/RS).

4. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

A superação episódica do véu da personalidade jurídica encontra previsão no art. 4º da Lei nº 9.605/98, não valendo para as figuras criminosas. Isso porque em matéria de crime fala-se em responsabilidade subjetiva, e não objetiva, conforme anteriormente relatado.

Segundo o STJ, é desnecessária a citação do sócio para compor a lide na qual o autor pediu a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. **É suficiente a intimação do sócio.**

5. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES

No tocante às sanções por crimes ambientais, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal e o Código Penal. Isso porque existem regras especiais na Lei nº 9.605/98 que estão somadas ao art. 59, que trata das circunstâncias judiciais.

De acordo com o art. 6º da Lei de Crimes Ambientais, **para imposição e gradação da penalidade**, a autoridade competente observará:

I - a **gravidade do fato**, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os **antecedentes** do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a **situação econômica** do infrator, no caso de multa

6. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO APLICÁVEIS ÀS PESSOAS FÍSICAS

A Lei de Crimes Ambientais inova em duas penas restritivas de direito, inexistentes no Código Penal, quais sejam: **suspensão total ou parcial das atividades** e **recolhimento domiciliar**.



Por outro lado, a Lei Ambiental **não prevê a limitação de final de semana nem a perda de bens e valores.**

Segundo o art. 8º da Lei nº 9.605/98, são penas restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas:

- Prestação de serviços à comunidade:

A prestação de serviços à comunidade consiste na **atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação.**

No caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, a prestação de serviços à comunidade consistirá em sua **restauração, se possível.**

Como se vê, a prestação de serviços à comunidade tem por escopo a conscientização do infrator com relação ao meio ambiente.

- Interdição temporária de direitos:

O art. 10 consigna as penas de interdição temporária de direito, que são: a proibição de o condenado contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações **pelo prazo de 5 anos no caso de crimes dolosos, e de três anos no caso de crimes culposos.**

- Suspensão parcial ou total de atividades:

O art. 11 dispõe que a suspensão de atividades será aplicada **quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais.** Portanto, se o indivíduo cometeu um crime ambiental, mas está cumprindo as prescrições legais, não haverá a suspensão de suas atividades.

- Prestação pecuniária:

Por sua vez, o art. 12 determina que a prestação pecuniária consiste no **pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social.**

Essa prestação pecuniária **não poderá ser inferior a 1 salário mínimonem superior a 360 salários mínimos.**

O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator.

- Recolhimento domiciliar:

É muito semelhante ao regime aberto domiciliar. Segundo o art. 13, o recolhimento domiciliar **baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado,** que deverá, **sem vigilância,** trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, **permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual,** conforme estabelecido na sentença condenatória.

Assim, anote-se que o sujeito não estará sob vigilância, porém nos momentos de folga do trabalho, curso ou atividade autorizada, deverá permanecer recolhido em casa.

7. PENAS APLICÁVEIS ÀS PESSOAS JURÍDICAS

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais são penas aplicáveis às pessoas jurídicas, isolada, cumulativa ou alternadamente:

Art. 21. As penas aplicáveis **isolada, cumulativa ou alternativamente** às **pessoas jurídicas,** de acordo com o disposto no art. 3º, são:

I - multa;

II - restritivas de direitos;

III - prestação de serviços à comunidade.



Perceba que não se está falando de penas com caráter substitutivo, mas da **pena principal**.

7.1. RESTRITIVAS DE DIREITOS

Art. 22. As penas restritivas de direitos da **pessoa jurídica** são:

I - **suspensão parcial ou total de atividades**;

II - **interdição temporária** de estabelecimento, obra ou atividade;

III - **proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações**.

§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.

§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar.

§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos.

Cumpre destacar que, com relação às penas restritivas de direito e à pena de prestação de serviços à comunidade, **não há previsão temporal expressa** na norma. No entanto, tem-se que **nenhuma dessas duas penas poderá ser considerada perpétua**.

Como não há um prazo legal máximo positivado na lei, a doutrina entende que **o máximo de período que poderá ser cumprido como pena restritiva de direito e pena de prestação de serviços à comunidade é equivalente à maior pena privativa de liberdade aplicada à pessoa física nas mesmas circunstâncias**.

7.2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

As prestações de serviços à comunidade pela pessoa jurídica, nos casos de infrações ambientais, estão relacionadas ao meio ambiente.

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:

I - **custeio de programas e de projetos ambientais**;

II - **execução de obras de recuperação de áreas degradadas**;

III - **manutenção de espaços públicos**;

IV - **contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas**.

Anote-se que, em verdade, os incisos I e IV não contemplam propriamente a prestação de serviços à comunidade, visto que **o custeio e contribuições são simplesmente pagamentos em pecúnia para programas, projetos ou entidades ambientais**.

7.3. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PARCIAL OU TOTAL

Será aplicada quando essas atividades não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. Se o sujeito cometeu um crime ambiental, mas, a despeito disso, as atividades observam as normas ambientais, não se poderá aplicar as penas de suspensão de atividades.



7.4. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTABELECIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE

Será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Se está funcionando ou se está sendo realizada a atividade irregularmente, haverá interdição.

7.5. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, BEM COMO DELE OBTER SUBSÍDIOS, SUBVENÇÕES OU DOAÇÕES

A aplicação da penalidade não poderá exceder o prazo de 10 anos.

8. APREENSÃO DOS PRODUTOS E DOS INSTRUMENTOS DO CRIME AMBIENTAL

Todos os instrumentos utilizados para a prática de crime contra o meio ambiente serão alvo de perdimento.

Ressalte-se que, para o Código Penal, haverá perdimento dos instrumentos cujo fabrico, alienação, uso, porte, detenção constituam fato ilícito. Já na seara ambiental não, todos os produtos utilizados para a consecução do crime, mesmo que lícitos, serão objeto de perdimento.

9. LIQUIDAÇÃO FORÇADA DA PESSOA JURÍDICA

Nos termos do que dispõe o art. 24 da Lei de Crimes Ambientais, a pessoa jurídica utilizada ou constituída para a prática criminal terá sua liquidação forçada:

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

Parcela da doutrina estabelece, no entanto, que se trata de previsão de “pena de morte”, motivo pelo qual, para parcela da doutrina, tal liquidação seria inconstitucional. A despeito disso, **hoje é o dispositivo é considerado constitucional pela doutrina majoritária.**

10. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

São circunstâncias que **atenuam** a pena, nos termos do art. 14 da Lei Ambiental:

- I - **baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;**
- II - **arrependimento do infrator**, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
- III - **comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;**
- IV - **colaboração com os agentes** encarregados da vigilância e do controle ambiental.

Em relação às **agravantes**:



Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - **reincidência nos crimes de natureza ambiental**;

II - ter o agente cometido a infração:

- a) para obter **vantagem pecuniária**;
- b) **coagindo outrem** para a execução material da infração;
- c) **afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente**;
- d) concorrendo para **danos à propriedade alheia**;
- e) **atingindo áreas de unidades de conservação** ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;
- f) **atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos**;
- g) **em período de defeso à fauna**;
- h) **em domingos ou feriados**;
- i) **à noite**;
- j) em épocas de **seca ou inundações**;
- l) no interior do **espaço territorial especialmente protegido**;
- m) com o emprego de **métodos cruéis para abate ou captura** de animais;
- n) mediante **fraude ou abuso de confiança**;
- o) mediante **abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental**;
- p) **no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais**;
- q) **atingindo espécies ameaçadas**, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
- r) **facilitada por funcionário público no exercício de suas funções**.

Saliente-se que, embora o inciso I preveja como circunstância agravante a reincidência em crimes de natureza ambiental, também haverá agravante nos casos de reincidência em crimes que não sejam de natureza ambiental, porquanto incidirá, nesse caso, o Código Penal.

11. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Conforme determina o Código Penal, a suspensão condicional da pena se dá quando o sujeito é condenado a pena não superior a 2 anos de privação de liberdade, em regra. Por outro lado, o art. 16 da Lei de Crimes Ambientais consigna que, nos crimes ali previstos, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a **pena privativa de liberdade não superior a 3 anos**.

12. INICIATIVA DA AÇÃO PENAL

Todos os crimes previstos na Lei nº 9.605/98 são de ação penal pública incondicionada, conforme expressa seu art. 26.

13. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Segundo o art. 28 da norma criminal ambiental, as disposições relativas à suspensão condicional do processo, constantes do art. 89 da Lei nº 9.099/95, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo ali definidos, com algumas modificações.

A doutrina lê o art. 28, *caput*, ignorando a expressão “crimes de menor potencial ofensivo”. Assim, **para a doutrina**, cabe suspensão condicional do processo para todos os



crimes ambientais com pena mínima **não superior a um ano**. Ou seja, na Lei Ambiental, a suspensão condicional do processo segue a regra geral do art. 89 da Lei 9.099/1995.

Na suspensão condicional do processo da Lei nº 9.099/1995, cumprido o prazo sem que tenha havido revogação, o juiz declara extinta a punibilidade. Na Lei Ambiental, por sua vez, a extinção da punibilidade só pode ser declarada se houver **prova pericial de que o infrator reparou os danos ambientais ou adotou todas as providências possíveis para fazê-lo**. A comprovação dessa reparação ou dessa tentativa de reparação, como visto, é feita mediante **“laudo de reparação de dano ambiental”**.

Encerrado o prazo da suspensão condicional do processo, o juiz determina a realização do primeiro laudo de reparação de dano ambiental. **Se a perícia concluir que não houve reparação integral, o juiz fará a primeira prorrogação da suspensão por mais 5 anos** (4 anos, acrescidos de mais 1 ano) e **suspende-se a prescrição**.

Findo o prazo de 5 anos, o juiz determina a realização do segundo laudo de reparação de dano ambiental. Se o **laudo indicar que ainda não houve reparação integral do dano ambiental, o juiz poderá fazer a segunda prorrogação da suspensão por mais 5 anos** (4 anos, acrescidos de mais 1 ano). Nesse caso, a suspensão da prescrição não ocorrerá, por falta de previsão legal.

Durante a primeira e segunda prorrogações, o **acusado não fica mais sujeito às condições da suspensão condicional do processo previstas no art. 89 da Lei nº 9.099/1995**. Ou seja, o prazo somente é exasperado para que o indivíduo possa cumprir as exigências de reparação ambiental.

Encerrada a segunda prorrogação, o juiz determina a realização de um terceiro laudo de reparação de dano ambiental. **Se o laudo indicar que não foi reparado o dano e não foram tomadas as providências para reparar, o juiz revoga a suspensão condicional do processo e o processo segue**.

Por outro lado, se o laudo indicar que foi reparado o dano ou foram tomadas as providências para reparar, embora não tenha sido possível a reparação, o juiz declara extinta a punibilidade.

14. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

A Lei Criminal Ambiental prevê a possibilidade de **transação penal** para os crimes ambientais de menor potencial ofensivo, ou seja, para aqueles cuja pena máxima não ultrapasse os 2 anos:

Art. 27. **Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo**, a proposta de aplicação **imediata de pena restritiva de direitos ou multa**, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a **prévia composição do dano ambiental**, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

Dessa forma, **a proposta de transação**, que é a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, **somente poderá ser formulada desde que preenchido o requisito de comprovação de prévia composição do dano ambiental**, salvo nos casos em que for constatada a impossibilidade de reparar o dano.

A transação penal depende da celebração do acordo de como será reparado o dano.



15. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Segundo o art. 7º, as penas restritivas de direitos são **autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:**

I - tratar-se de **crime culposo** ou for aplicada a **pena privativa de liberdade inferior a quatro anos**;

II - a **culpabilidade**, os **antecedentes**, a **conduta social** e a **personalidade** do condenado, bem como os **motivos** e as **circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção** do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo **terão a mesma duração** da pena privativa de liberdade substituída.

Verifica-se, portanto, que nos casos de crimes dolosos com pena privativa de liberdade inferior a 4 anos também será cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diferentemente do Código Penal, em que se converte a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando a pena **não é superior a 4 anos** (art. 44, I, do CP), aqui a pena deve ser **inferior a quatro anos**. Ou seja, o condenado à pena de exatos 4 anos não fará jus à substituição, quando se tratar de crime ambiental.

Observe que as penas restritivas de direitos **são aplicáveis apenas às pessoas físicas**, pois substituem penas privativas de liberdade, inaplicáveis às pessoas jurídicas.

Atente-se que, diferentemente do Código Penal, **a Lei nº 9.605/98 não exige que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa para autorizar a substituição**. Outro ponto é que **a Lei nº 9.605/98 não coloca como pressuposto negativo que o sujeito não seja reincidente**.

16. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Apesar de certa controvérsia, o STF e o STJ têm aplicado o princípio da insignificância aos crimes ambientais, ainda que com toda a cautela possível.

Não obstante possível aplicação do princípio da insignificância, o STJ entende que a aplicação deve se dar com extrema cautela, por conta da fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é inerente às futuras e presentes gerações.

Cumprir destacar que o próprio STF já aplicou o princípio da insignificância em crimes ambientais, sempre observando os seguintes requisitos:

1. mínima ofensividade da conduta do agente;
2. nenhuma periculosidade social da ação;
3. reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
4. inexpressividade de lesão jurídica provocada.

17. JURISPRUDÊNCIA

Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não impede a instauração de ação penal.

A Corte Especial do STJ fixou entendimento de que a assinatura de TAC com órgão ambiental não impede a instauração de ação penal, porquanto vigora, em nosso



ordenamento jurídico, o princípio da independência das instâncias penal e administrativa. (STJ, APn 888/DF – Informativo 625)

Competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais envolvendo animais silvestres, em extinção, exóticos ou protegidos por compromissos internacionais.

O Plenário do STF entendeu que compete à Justiça Federal processar e julgar crimes ambientais de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (STF, RE 835.558/SP – Informativo 853)

